

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

7 апреля 2026 г. № 168

**О порядке осуществления закупок товаров
(работ, услуг) за счет собственных средств**

В целях совершенствования регулирования отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств и на основании абзаца седьмого статьи 11 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 424-З «О Совете Министров Республики Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств (прилагается).

2. Определить, что:

2.1. действие настоящего постановления распространяется на:

государственные органы, государственные объединения, государственные унитарные предприятия, иные юридические лица, имущество которых находится в государственной собственности, участников холдингов с участием государства, хозяйственные общества, более 25 процентов акций (долей в уставных фондах) которых принадлежит Республике Беларусь и (или) ее административно-территориальным единицам или организациям, имущество которых находится в государственной собственности, за исключением операторов сотовой подвижной электросвязи, осуществляющие закупки на территории Республики Беларусь, если иное не установлено законодательными актами, решениями Президента Республики Беларусь, постановлениями Совета Министров Республики Беларусь;

юридические лица и индивидуальных предпринимателей (реализующих виды деятельности, разрешенные для осуществления в качестве индивидуального предпринимателя (далее – индивидуальные предприниматели), осуществляющих закупки товаров (работ, услуг) полностью или частично за счет денежных средств, поступающих на текущий (расчетный) банковский счет государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» со специальным режимом функционирования (далее – специальный счет государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов»);

2.2. вправе устанавливать особенности* применения Положения о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, утвержденным настоящим постановлением:

Национальный банк – для закупок, осуществляемых за счет собственных средств;

Национальная академия наук Беларуси – для закупок, осуществляемых за счет собственных средств, а также для закупок, осуществляемых за счет собственных средств подчиненными ей, созданными с ее участием организациями;

Управление делами Президента Республики Беларусь – для закупок, осуществляемых за счет собственных средств, а также для закупок, осуществляемых за счет собственных средств подчиненными ему (входящими в его систему) государственными организациями и хозяйственными обществами, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в управлении (оперативном управлении, хозяйственном ведении) Управления делами Президента Республики Беларусь, указанных государственных организаций;

Государственный военно-промышленный комитет – для закупок, осуществляемых за счет собственных средств организациями, входящими в его систему;

Комитет государственной безопасности – для закупок, осуществляемых за счет собственных средств органами государственной безопасности и подчиненными им воинскими частями и организациями;

* Под особенностями понимается иное, чем предусмотрено Положением о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, утвержденным настоящим постановлением, правовое регулирование отношений, возникающих в связи с осуществлением закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств.

2.3. действие настоящего постановления, за исключением пункта 19 Положения о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, утвержденного настоящим постановлением, не распространяется на закупки товаров (работ, услуг) согласно приложению 1;

2.4. электронными торговыми площадками для проведения на них процедур закупок за счет собственных средств являются:

электронная торговая площадка республиканского унитарного предприятия «Национальный центр поддержки экспорта» (адрес в глобальной компьютерной сети Интернет: <https://goszakupki.by>);

электронная торговая площадка открытого акционерного общества «Белорусская универсальная товарная биржа» (адрес в глобальной компьютерной сети Интернет: <https://zakupki.butb.by>).

Информационной системой для размещения информации о закупках, предусмотренной Положением о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, утвержденным настоящим постановлением, является информационная система «Тендеры» на сайте республиканского унитарного предприятия «Национальный центр поддержки экспорта» (адрес в глобальной компьютерной сети Интернет: <https://icetrade.by>).

Услуги оператора электронной торговой площадки по участию в процедуре закупки на электронной торговой площадке оплачивают участники таких процедур.

Услуги оператора информационной системы «Тендеры» по размещению в ней информации о закупках, предусмотренной Положением о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, утвержденным настоящим постановлением, оплачивают закупающие организации (организаторы).

Размер платы составляет:

за услуги, указанные в части третьей настоящего подпункта, оказываемые участникам-резидентам, – 0,5 базовой величины на дату размещения предложения*;

за услуги, указанные в части четвертой настоящего подпункта, – 1 базовую величину на дату размещения информации о закупках*.

В отношении участников-нерезидентов размер платы за услуги определяется операторами электронных торговых площадок и оператором информационной системы «Тендеры» самостоятельно;

* С учетом налога на добавленную стоимость.

2.5. для взаимодействия с электронной торговой площадкой с использованием электронной цифровой подписи представитель юридического лица, являющегося государственным органом (организацией), должен владеть личным ключом электронной цифровой подписи (далее – личный ключ), сертификат открытого ключа проверки электронной цифровой подписи (далее – сертификат открытого ключа) которого и атрибутный сертификат, подтверждающий его полномочия, изданы республиканским удостоверяющим центром Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь.

Для взаимодействия с электронной торговой площадкой с использованием электронной цифровой подписи представитель юридического лица, не указанного в части первой настоящего подпункта, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (их представители), должны владеть личным ключом, сертификат открытого ключа которого и при необходимости атрибутный сертификат, подтверждающий их полномочия, изданы поставщиком услуг, аккредитованным в Государственной системе управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь либо определенными операторами электронных торговых площадок (далее – поставщик услуг).

Информация о поставщиках услуг размещается операторами электронных торговых площадок на электронных торговых площадках.

Операторы электронных торговых площадок и информационной системы «Тендеры» обеспечивают размещение информации, предусмотренной в части третьей настоящего подпункта, в информационной системе «Тендеры» в соответствующем реестре.

Операторы электронных торговых площадок обеспечивают:

использование сертификатов открытых ключей, атрибутивных сертификатов, изданных поставщиками услуг, информация о которых размещена в соответствующем реестре, для работы на электронной торговой площадке;

проверку действительности сертификатов открытых ключей, атрибутивных сертификатов, целостности и подлинности электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью;

2.6. закупки биржевых товаров, включенных в перечень товаров, сделки с которыми юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключать на биржевых торгах, осуществляются на биржевых торгах в соответствии с законодательством о товарных биржах.

Закупки биржевых товаров, допущенных товарной биржей к биржевой торговле, не входящих в перечень товаров, сделки с которыми юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключать на биржевых торгах, могут осуществляться в соответствии с законодательством о товарных биржах или Положением о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, утвержденным настоящим постановлением.

3. Для целей настоящего постановления используются термины и их определения согласно приложению 2.

4. Предоставить право Министерству антимонопольного регулирования и торговли разъяснять вопросы применения настоящего постановления.

5. Государственным органам (организациям):

обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим постановлением;

принять меры по включению подчиненных (входящих в состав, систему, являющихся дочерними компаниями холдингов) организаций в Регистр производителей товаров (работ, услуг) и их сбытовых организаций (официальных торговых представителей)*;

принять иные меры по реализации настоящего постановления.

* Регистр производителей товаров (работ, услуг) и их сбытовых организаций (официальных торговых представителей) ведется и размещается в открытом доступе в информационной системе «Тендеры» республиканским унитарным предприятием «Национальный центр поддержки экспорта».

6. Государственным органам (организациям) не допускается устанавливать для находящихся в их подчинении (входящих в их состав, систему, являющихся дочерними компаниями холдингов) организаций требования к осуществлению закупок за счет собственных средств, не предусмотренные законодательными актами, решениями Президента Республики Беларусь, постановлениями Совета Министров Республики Беларусь, за исключением случаев, указанных в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего постановления.

7. Руководители закупающих организаций несут персональную ответственность за необеспечение выполнения требований настоящего постановления с учетом особенностей, установленных в соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 настоящего постановления.

8. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:

8.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 26 июня 2013 г. № 542 «О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 июня 2004 г. № 714 и от 15 марта 2012 г. № 229»:

подпункт 1.2 пункта 1 исключить;

в пункте 3:

из части первой слова «, за исключением подпункта 1.2.2 пункта 1, вступающего в силу с 1 июля 2013 г» исключить;

часть вторую исключить;

8.2. подпункт 1.1 пункта 1 и часть вторую пункта 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 2016 г. № 225 «О внесении изменения и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229 и от 22 июня 2015 г. № 525» исключить;

8.3. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 24 июля 2019 г. № 484 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229 и от 4 июля 2017 г. № 500»:

подпункт 1.1 пункта 1 исключить;

пункт 2 исключить;

из части второй пункта 3 слова «абзаца пятого подпункта 1.1 и» исключить;

8.4. пункт 2 и абзац третий пункта 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2019 г. № 936 «О вопросах закупок аудиторских услуг» исключить;

8.5. абзац десятый пункта 1¹ и пункт 6 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2020 г. № 388 «Об обращении с отходами товаров и упаковки» исключить;

8.6. подпункт 1.2 пункта 1, пункт 2 и часть вторую пункта 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 13 августа 2021 г. № 462 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 16 июня 2004 г. № 714 и от 15 марта 2012 г. № 229» исключить;

8.7. пункт 1, подпункт 2.1 пункта 2, пункт 3 и части вторую и третью пункта 4 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 июня 2025 г. № 347 «О закупках за счет собственных средств» исключить;

8.8. подпункт 1.1 пункта 1, пункты 2 и 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 августа 2025 г. 460 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь» исключить.

9. Признать утратившими силу постановления Совета Министров Республики Беларусь согласно приложению 3.

10. Рекомендовать местным Советам депутатов признать утратившими силу решения, определяющие порядок осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств коммунальными унитарными предприятиями, государственными объединениями, иными юридическими лицами, имущество которых находится в коммунальной собственности, либо хозяйственными обществами, более 25 процентов акций (долей в уставных фондах) которых принадлежит административно-территориальным единицам и (или) организациям, имущество которых находится в коммунальной собственности.

11. Действие настоящего постановления не распространяется на закупки, если процедуры закупок начаты до вступления в силу настоящего постановления. Указанные закупки завершаются в соответствии с законодательством, действовавшим до вступления в силу настоящего постановления.

12. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Беларусь

А.Турчин

Приложение 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
07.04.2026 № 168

ПЕРЕЧЕНЬ

товаров (работ, услуг), на закупки которых за счет собственных средств не распространяется действие настоящего постановления

1. Закупки товаров (работ, услуг) для собственного производства коммерческими организациями Республики Беларусь и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в Республике Беларусь, указанными в Декрете Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности», за исключением коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь, названных в подпункте 1.8 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6.

2. Закупки биржевых товаров на биржевых торгах.

3. Закупки товаров, реализуемых на торгах (электронных торгах), публичных торгах судебными исполнителями в соответствии с законодательством об исполнительном производстве, торгах, проводимых в соответствии с законодательством об урегулировании неплатежеспособности, законодательством об охране и использовании земель, а также при приватизации государственного имущества, принятии товара взыскателем в счет погашения задолженности в соответствии с законодательством об исполнительном производстве.

4. Закупки товаров (работ, услуг), сведения о которых относятся к государственным секретам.

5. Закупки валютных ценностей, ценных бумаг в белорусских рублях у резидентов Республики Беларусь.

6. Закупки работ (услуг), связанных с эмиссией, размещением, обращением, погашением ценных бумаг организаций – резидентов Республики Беларусь, размещаемых за пределами Республики Беларусь (в том числе с задействованием специализированной компании-нерезидента), с учетом прав на такие ценные бумаги.

7. Закупки коммунальных услуг или купли-продажи электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам), услуг по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения, а также иных услуг, относящихся к сферам естественных монополий, услуг по техническому обслуживанию жилых домов, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилых домов, техническому обслуживанию лифтов, а также дополнительных жилищно-коммунальных услуг, работ по объектам внешнего благоустройства населенных пунктов.

8. Закупки услуг электросвязи между операторами электросвязи, имеющими право на пропуск международного трафика и присоединение к сетям электросвязи иностранных государств, а также закупки такими операторами у резидентов иностранных государств услуг электросвязи по передаче сообщений электросвязи между сетями электросвязи Республики Беларусь и сетями электросвязи иностранных государств, между сетями электросвязи иностранных государств, если передача сообщений электросвязи из одного иностранного государства в другое осуществляется через сети электросвязи, расположенные на территории Республики Беларусь.

9. Закупки предметов музейного значения, музейных предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов, включая копии, имеющие историческое, художественное или иное культурное значение, предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кинофонда и иных аналогичных фондов.

10. Закупки недвижимого имущества, а также закупки аренды недвижимого имущества.

11. Закупки материальных ценностей, реализуемых из государственного и мобилизационного материальных резервов.

12. Закупки имущества, изъятого, арестованного, конфискованного или обращенного в доход государства иным способом, в том числе имущества, на которое обращено взыскание в счет неисполненного налогового обязательства, неуплаченных пеней, имущества, освобожденного от ареста органом, ведущим уголовный процесс, имущества, задержанного таможенными органами и не востребованного в сроки, установленные Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, и имущества, помещенного под таможенную процедуру отказа в пользу государства, работ, услуг, связанных с его хранением, проверкой на качество и безопасность, оценкой, а также проведением иных видов работ (экспертиз) организациями, включенными в перечни организаций, правомочных проводить такие работы (экспертизы), услуги.

13. Закупки научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, а также научной, научно-технической и инновационной продукции (опытных образцов), разработанной в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, за исключением закупки за счет денежных средств, поступающих на специальный счет государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов».

14. Закупки товаров для оптовой и (или) розничной торговли, общественного питания, за исключением закупки товаров для организации общественного питания в учреждениях здравоохранения и образования, не связанных с закупкой товаров для их последующей реализации в буфетах и кафетериях в учреждениях здравоохранения и образования.

15. Закупки товаров (работ, услуг) в соответствии с международным договором Республики Беларусь, а также договором, заключенным государственным органом с иностранным юридическим лицом, международной организацией, организацией, не являющейся юридическим лицом, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

16. Закупки товаров (работ, услуг) за счет кредитов (займов), денежных средств безвозмездной спонсорской помощи, если в условиях их предоставления предусматриваются специальные требования к закупкам и (или) выбору поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

17. Закупки банковских, риэлтерских услуг, услуг по страхованию, а также случаи заключения договоров финансирования под уступку денежного требования (договоров факторинга).

18. Закупки товаров для государственных нужд.

19. Закупки вторичных материальных ресурсов для собственного производства.

20. Закупки сельскохозяйственной продукции у организаций, физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, которые произвели (вырастили) такую продукцию, и (или) заготовительных организаций*, а также дикорастущего сырья в период их заготовки.

* Термин «заготовительная организация» используется в значении, определенном в подстрочном примечании к пункту 9 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. № 713 «О системе регулирования цен».

21. Закупки товаров (работ, услуг) на сумму не более 100 базовых величин по одной сделке на дату принятия организацией решения о проведении закупки, за исключением закупок аудиторских услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности.

22. Закупки работ (услуг), осуществляемые страховыми организациями в целях обеспечения исполнения заключенных договоров страхования и урегулирования страховых случаев.

23. Закупки работ (услуг) за счет средств принудительного сбора.

24. Закупки нефти, иного углеводородного сырья, природного газа.

25. Приобретение услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, включая проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания.

26. Закупки Государственной инспекцией Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и информатизации (республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью «БелГИЭ») для осуществления функций контроля (надзора) за использованием на территории Республики Беларусь излучающих радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, в том числе контроля (надзора) за охватом территории Республики Беларусь услугами сотовой связи и их качеством, товаров и услуг операторов сотовой подвижной электросвязи, а также товаров (работ, услуг) для создания, развития и модернизации систем мониторинга радиочастотного спектра, включая приобретение, ремонт, обслуживание стационарных (обслуживаемых и необслуживаемых) и (или) подвижных технических комплексов радиоконтроля и средств измерений, иных технических и программных средств, в том числе аренда мест размещения соответствующих технических средств.

27. Закупки услуг по перевозке грузов, транспортно-экспедиционных услуг, услуг по предоставлению подвижного состава для перевозок грузов организациями, осуществляющими транспортно-экспедиционную деятельность (экспедиторами).

Приложение 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
07.04.2026 № 168

ПЕРЕЧЕНЬ терминов и их определений

1. Банковское сопровождение договора – осуществляемые банком на основании договора скупающей организацией (заказчиком) контроль использования денежных средств в рамках расчетов по договору на закупку, осуществляемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и иными лицами, привлекаемыми для исполнения сопровождаемого договора, предоставление скупающей организации (заказчику) информации в порядке, объеме и сроки, определенные в договоре банковского сопровождения, а также совершение иных действий, предусмотренных договором банковского сопровождения.

2. Государственный орган (организация) – государственные органы и организации, подчиненные и подотчетные Президенту Республики Беларусь, республиканские органы государственного управления, организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы, государственные объединения, управляющие компании холдингов с участием государства, иные государственные органы (организации).

3. Договор на закупку – договор, заключаемый по результатам процедуры закупки.

4. Документация о закупке – конкурсные документы, аукционные документы, документы процедуры запроса ценовых предложений, включая приглашение к участию в закупке, запросы о разъяснении конкурсных документов, аукционных документов, документов процедуры запроса ценовых предложений и ответы на них.

5. Скупающая организация – государственные органы, государственные объединения, государственные унитарные предприятия, иные юридические лица,

имущество которых находится в государственной собственности, участники холдингов с участием государства, хозяйственные общества, более 25 процентов акций (долей в уставных фондах) которых принадлежит Республике Беларусь и (или) ее административно-территориальной единице или организациям, имущество которых находится в государственной собственности, за исключением операторов сотовой подвижной электросвязи, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие закупки товаров (работ, услуг) полностью или частично за счет денежных средств, поступающих на специальный счет государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов».

6. Закупка – приобретение товаров (работ, услуг), аренда, в том числе финансовая аренда (лизинг), товаров закупающей организацией за счет собственных средств, а также отношения, связанные с исполнением заключенного по результатам такой закупки договора на закупку.

7. Информационная система «Тендеры» – совокупность банков данных, информационных технологий и комплекса программно-технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, анализ, контроль, хранение и предоставление информации о закупках на сайте республиканского унитарного предприятия «Национальный центр поддержки экспорта».

8. Начальная цена электронного аукциона – цена, начиная с которой участники, допущенные к торгам, вправе делать ставки в ходе торгов, определяемая на основании ориентировочной стоимости предмета закупки или наименьшей цены из предложенных участниками, допущенными к торгам, а в случае применения преференциальной поправки – с учетом применения такой преференциальной поправки.

9. Однородные товары (работы, услуги) – товары (работы, услуги), относящиеся к одному подвиду общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности».

10. Оператор информационной системы «Тендеры» – юридическое лицо, владеющее информационной системой «Тендеры» и обеспечивающее ее функционирование.

11. Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо, владеющее электронной торговой площадкой и обеспечивающее ее функционирование.

12. Организатор – юридическое лицо, выполняющее часть функций закупающей организации по организации и проведению процедур закупок.

13. Ориентировочная стоимость предмета закупки – общая стоимость предмета закупки, включающая предполагаемую сумму выплат закупающей организацией поставщику (подрядчику, исполнителю) за поставку или приобретение иным способом (далее – поставка) товаров (выполнение работ, оказание услуг) и при необходимости налог на добавленную стоимость и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи, определенная с учетом конъюнктуры рынка в порядке, установленном закупающей организацией (организатором), на основании предпроектной (предынвестиционной), проектной документации или иными способами в случае их установления закупающей организацией (организатором).

14. Отечественный производитель – юридические лица Республики Беларусь, производящие товары, а также производящие товары физические лица – граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе являющиеся индивидуальными предпринимателями, постоянно проживающие в Республике Беларусь.

15. Предложение – совокупность представленных документов юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, участвующего в процедуре закупки, в соответствии с которыми оно предлагает поставлять или реализовывать иным способом товары (выполнять работы, оказывать услуги).

16. Предмет закупки – товары (работы, услуги), определенные закупающей организацией для приобретения в рамках процедуры закупки.

17. Преференциальная поправка – предоставление преимущества товарам (работам, услугам), предлагаемым участниками.

18. Процедура закупки – регламентированная последовательность действий закупающей организации (организатора) и комиссии по закупкам (в случае ее создания) по выбору поставщика (подрядчика, исполнителя), арендодателя от принятия решения о проведении процедуры закупки до заключения договора на закупку, отмены процедуры закупки или признания ее несостоявшейся.

19. Работы – деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть использованы для удовлетворения потребностей закупающей организации.

20. Собственные средства – денежные средства, за исключением бюджетных средств и (или) средств государственных внебюджетных фондов.

21. Ставка – цена предложения участника, допущенного к торгам, в конкретный момент торгов, полученная в результате его действий по снижению начальной цены электронного аукциона.

22. Товары – вещи, за исключением денежных средств, ценных бумаг, валютных ценностей, иное имущество, имущественные права, включая предоставляемые по договору аренды (в том числе финансовой аренды (лизинга), а также имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности.

23. Торги – стадия электронного аукциона, в ходе которой осуществляется снижение начальной цены электронного аукциона.

24. Услуги – деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности.

25. Цена предложения – стоимость товаров (работ, услуг), предлагаемых участником.

26. Централизация закупок – организация и проведение процедур закупок организатором для нужд нескольких закупающих организаций.

27. Электронная торговая площадка – информационная торговая система, предназначенная для организации и проведения процедур закупок в электронном формате, доступ к которой осуществляется через сайт в глобальной компьютерной сети Интернет.

Приложение 3
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
07.04.2026 № 168

ПЕРЕЧЕНЬ

утративших силу постановлений Совета Министров Республики Беларусь

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств».

2. Подпункт 1.5 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2012 г. № 612 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь и признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 5 октября 2008 г. № 1451».

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2013 г. № 917 «О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229».

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 января 2014 г. № 64 «О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229».

5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2014 г. № 403 «О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229».

6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 июня 2014 г. № 544 «О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229».

7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 декабря 2014 г. № 1200 «О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229».

8. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 марта 2015 г. № 155 «О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229 и от 23 августа 2014 г. № 816».

9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2015 г. № 368 «О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229».

10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 июля 2015 г. № 616 «О некоторых вопросах закупок товаров за счет собственных средств».

11. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 октября 2015 г. № 835 «О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229».

12. Подпункт 2.3 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 8 октября 2015 г. № 839 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 8 июля 2015 г. № 284-3 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О товарных биржах».

13. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта 2016 г. № 245 «О внесении дополнений и изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229».

14. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 марта 2016 г. № 267 «О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229».

15. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 октября 2016 г. № 804 «О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229».

16. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2016 г. № 1021 «О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229».

17. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 апреля 2017 г. № 247 «О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229».

18. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 апреля 2017 г. № 277 «О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229».

19. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2017 г. № 452 «О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229».

20. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 июля 2017 г. № 510 «О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229».

21. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 августа 2017 г. № 609 «О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229».

22. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 ноября 2018 г. № 807 «О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229».

23. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 сентября 2019 г. № 605 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229».

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
07.04.2026 № 168

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяются основы осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств закупающими организациями (организатором), если иное не установлено законодательными актами, решениями Президента Республики Беларусь, постановлениями Совета Министров Республики Беларусь.

Порядок проведения закупок за счет собственных средств определяется закупающей организацией (организатором) в порядке осуществления закупок за счет собственных средств, который разрабатывается на основании требований настоящего Положения, иных требований, установленных законодательными актами или постановлениями Совета Министров Республики Беларусь в отношении осуществления закупок за счет собственных средств отдельных видов товаров (работ, услуг), в том числе с учетом регламента электронной торговой площадки (далее – порядок осуществления закупок за счет собственных средств).

Порядок осуществления закупок за счет собственных средств утверждается:

руководителем организации в случае, если организацией являются государственные унитарные предприятия, государственные органы, государственные объединения, иные юридические лица, имущество которых находится в государственной собственности, участники холдингов с участием государства;

уполномоченным органом управления в случае, если организацией являются хозяйственные общества, более 25 процентов акций (долей в уставных фондах) которых принадлежит Республике Беларусь и (или) ее административно-территориальным единицам или организациям, имущество которых находится в государственной собственности, за исключением хозяйственных обществ – участников холдингов с участием государства.

В случае привлечения к осуществлению закупок организатора закупка осуществляется на основании порядка осуществления закупок за счет собственных средств организатора или закупающей организации.

Порядок утверждения порядка осуществления закупок за счет собственных средств определяется организатором и лицами, указанными в абзаце третьем подпункта 2.1 пункта 2 постановления, утвердившего настоящее Положение, при закупке за счет денежных средств, поступающих на специальный счет государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов», самостоятельно.

Порядок осуществления закупок за счет собственных средств, в том числе изменения в него, размещается закупающей организацией и организатором в открытом доступе в информационной системе «Тендеры» в течение трех рабочих дней после его утверждения.

2. Закупки осуществляются на принципах:

эффективного расходования собственных средств;
обеспечения развития конкуренции, справедливого и беспристрастного отношения к потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям);
гласности и прозрачности при осуществлении закупок;
недопущения коррупции, а также необоснованного посредничества закупающей организацией (организатором).

3. Если при осуществлении закупок решения и (или) действия (бездействие) закупающей организации (организатора) либо членов комиссии по закупкам нарушают права и законные интересы юридического лица или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, такое лицо или индивидуальный предприниматель вправе обратиться к закупающей организации (организатору) для урегулирования спора либо обжаловать такие решения и (или) действия (бездействие) в судебном порядке.

4. Не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, закупающая организация размещает в открытом доступе в информационной системе «Тендеры» сведения об общей стоимости договоров на закупку (в том числе в разрезе товаров (работ, услуг), заключенных в отчетном квартале по результатам процедур закупок, проведенных в соответствии с требованиями настоящего Положения, а также стране происхождения приобретаемых в рамках таких договоров на закупку товаров (работ, услуг).

Не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, закупающая организация размещает в открытом доступе в информационной системе «Тендеры» сведения об обеспечении минимальной доли закупок белорусских товаров, определенной в процентном отношении к объему закупок в натуральном выражении товаров, относящихся к соответствующему коду общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности».

ГЛАВА 2

ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРОЦЕДУРАХ ЗАКУПОК. ДОПУСК К ЗАКУПКАМ ТОВАРОВ ИНОСТРАННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

5. Закупающая организация осуществляет закупки самостоятельно либо с привлечением организатора в соответствии с настоящим пунктом.

Для самостоятельного выполнения функций, установленных настоящим Положением, закупающая организация определяет или создает структурное (структурные) подразделение (подразделения) либо назначает работника (работников).

Две и более закупающие организации по письменному соглашению, определяющему их права, обязанности и ответственность, вправе совместно проводить процедуры закупок. При этом договоры на закупку с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), выбранными в результате совместно проведенных процедур закупок, заключает каждая из закупающих организаций.

Совместное участие управляющей компании холдинга с иными участниками такого холдинга в качестве участника процедуры закупки осуществляется с учетом законодательства о холдингах.

6. Организатор выполняет функции, переданные ему закупающей организацией, за исключением заключения договора на закупку.

При централизации закупок государственным органом (организацией) для закупающих организаций, находящихся в подчинении (входящих в состав, систему, являющихся дочерними компаниями холдингов) этого государственного органа (организации) либо акции (доли в уставных фондах) которых находятся в государственной собственности и переданы в его управление, а также для самого государственного органа (организации) организатор определяется на конкурентной основе, за исключением случая, когда организатором определяется одна из организаций, находящихся в подчинении (входящих в состав, систему, являющихся дочерней компанией холдинга) такого государственного органа (организации), либо сам государственный орган (организация).

Порядок взаимодействия организатора и закупающих организаций при централизации закупок устанавливается государственным органом (организацией), указанным в части второй настоящего пункта, в локальном правовом акте.

7. В случае организации и проведения процедуры запроса ценовых предложений, конкурса, электронного аукциона закупающая организация (организатор) формирует

комиссию по закупкам (при необходимости – несколько комиссий по закупкам), определяет ее задачи и предоставляет ей полномочия для выполнения этих задач. Необходимость формирования комиссии по закупкам при организации и проведении процедуры закупки из одного источника определяется закупающей организацией (организатором) самостоятельно.

В состав комиссии по закупкам входит не менее трех человек. Персональный состав комиссии по закупкам определяется закупающей организацией (организатором) самостоятельно с учетом требований, установленных в части третьей настоящего пункта.

Членами комиссии по закупкам не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах закупок, в том числе физические лица, подавшие предложения на участие в процедуре закупки, работники и иные лица, входящие в состав органов управления потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), подавших предложения на участие в процедуре закупки, либо физические лица, на которых способны оказывать влияние потенциальные поставщики (подрядчики, исполнители), в том числе физические лица, являющиеся участниками, учредителями (собственниками имущества) потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также работники кредиторов закупающей организации, должностные лица контролирующих (надзорных) органов.

Член комиссии по закупкам незамедлительно сообщает закупающей организации (организатору) о возникновении обстоятельств, предусмотренных в части третьей настоящего пункта. В случае выявления в составе комиссии по закупкам физических лиц, указанных в части третьей настоящего пункта, закупающая организация (организатор) незамедлительно отстраняет их от участия в комиссии по закупкам.

8. В ходе организации и проведения процедур закупок закупающая организация (организатор) либо комиссия по закупкам вправе привлекать экспертов для консультаций, в том числе для формирования требований к предмету закупки и (или) подготовки заключения по рассмотрению, оценке и сравнению предложений.

В случае привлечения нескольких экспертов из их числа может быть сформирована экспертная комиссия. Порядок формирования и работы экспертной комиссии устанавливается закупающей организацией (организатором).

Экспертом является незаинтересованное в результате процедуры закупки лицо, обладающее специальными знаниями в сферах деятельности, связанных с предметом закупки.

9. Участником признается юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель:

представившее предложение, – в случае проведения процедуры запроса ценовых предложений, конкурса, электронного аукциона;

получившее от закупающей организации предложение о заключении договора на закупку, – в случае проведения процедуры закупки из одного источника.

В целях соблюдения приоритетности закупок у производителей или их сбытовых организаций (официальных торговых представителей) допуск к участию в процедуре закупки осуществляется с учетом части четвертой настоящего пункта и абзаца седьмого пункта 36 настоящего Положения.

Для целей настоящего Положения под сбытовой организацией (официальным торговым представителем) понимается юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, уполномоченное на реализацию товаров в соответствии с договором (соглашением) с их производителем, государственным объединением, ассоциацией (союзом), в состав которых входят производители, или их уставами либо договором (соглашением) с управляющей компанией холдинга, участником которого является производитель. Срок действия такого договора (соглашения) должен составлять не менее срока исполнения обязательств, предусмотренного документацией о закупке либо условиями процедуры закупки из одного источника. Для подтверждения статуса сбытовой организации (официального торгового представителя) юридическое лицо или

индивидуальный предприниматель представляет указанный договор (соглашение) или устав, подтверждающий правомочие на реализацию товаров, либо их копии.

При закупке товаров (работ, услуг) за счет денежных средств, поступающих на специальный счет государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов», закупающая организация вправе заключить договор на закупку с участником, который не является производителем или его сбытовой организацией (официальным торговым представителем), по согласованию:

с государственным органом (организацией) – для организации, находящейся в его подчинении (входящей в его состав, систему, являющейся дочерней компанией холдинга);

с исполнительными и распорядительными органами базового территориального уровня по месту нахождения закупающей организации – для иных организаций.

10. Закупающая организация (организатор) вправе установить к участникам процедур закупок требования о подтверждении их права осуществлять соответствующий вид деятельности по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), а также о наличии квалифицированного персонала и опыта работы в соответствующей области деятельности, технической оснащенности, финансовых и других возможностях, необходимых для выполнения договора на закупку на протяжении всего периода его действия.

Порядок подтверждения соответствия установленным требованиям определяется закупающей организацией (организатором) в документации о закупке в случае проведения конкурентных процедур закупок.

Требования к участникам процедуры закупки, закупаемым товарам (работам, услугам), условиям договора на закупку, а также критерии и способ оценки и сравнения предложений участников процедуры закупки устанавливаются и применяются закупающей организацией (организатором) в равной степени ко всем участникам процедуры закупки и их предложениям.

Не допускается не предусмотренное актами законодательства ограничение доступа поставщиков (подрядчиков, исполнителей) к участию в процедуре закупки, а также предъявление требований к участникам процедуры закупки, закупаемым товарам (работам, услугам), условиям исполнения договора на закупку и осуществление оценки и сравнения предложений участников процедуры закупки по критериям и способом, которые не указаны в документации о закупке.

11. К участникам процедур закупок независимо от предмета закупки устанавливаются следующие требования:

юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, на дату подачи предложения (на дату подписания заявления, указанного в части четвертой настоящего пункта) не должно быть включено в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам (далее – реестр);

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, – участник процедуры закупки, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – участника процедуры закупки, и лицо, имеющее право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не должны считаться подвергавшимися административному взысканию за административные правонарушения, предусмотренные в частях 1, 7, 8 и 10 статьи 14.4, частях 4 и 5 статьи 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях;

отсутствие у участника процедуры закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209–212, 216, 235, 243–243³, 424–426, 429–432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

отсутствие у лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – участника процедуры закупки, и лица, имеющего право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не снятой или не погашенной

в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209–212, 216, 235, 243–243³, 424–426, 429–432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

юридическое лицо не должно считаться подвергавшимся административному взысканию за административное правонарушение, предусмотренное в статье 24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях;

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности;

юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности;

юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности;

юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, с учетом положений пунктов 12 и 13 настоящего Положения не должно быть аффилировано с закупающей организацией, организатором.

В случае проведения конкурса, электронного аукциона, процедуры запроса ценовых предложений соответствие требованию, установленному в абзаце втором части первой настоящего пункта, подтверждается путем проверки оператором электронной торговой площадки реестра.

Соответствие требованиям, установленным в абзацах третьем–десятом части первой настоящего пункта, подтверждается заявлением участника. В случае проведения конкурса, электронного аукциона, процедуры запроса ценовых предложений такое заявление подается по форме, определенной регламентом оператора электронной торговой площадки.

При проведении конкурентной процедуры закупки, сведения о которой относятся к служебной информации ограниченного распространения, процедуры закупки из одного источника соответствие требованиям, установленным в абзацах втором–десятом части первой настоящего пункта, подтверждается заявлением участника в письменной форме, подписанным не ранее чем за пять рабочих дней до даты подачи предложения (заключения договора на закупку при проведении процедуры закупки из одного источника).

При приобретении работ, услуг в соответствии с частью пятой пункта 15 настоящего Положения участник процедуры закупки должен представить заявление, содержащее обязательство об использовании при исполнении договора продукции, информация о которой включена в реестр промышленной продукции Республики Беларусь согласно требованиям постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2022 г. № 80 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Республики Беларусь».

Требование, установленное в части шестой настоящего пункта, подтверждается заявлением участника в письменной форме, подписанным не ранее чем за пять рабочих дней до даты подачи предложения (заключения договора на закупку при проведении процедуры закупки из одного источника), с указанием номера записи в реестре промышленной продукции Республики Беларусь согласно требованиям постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2022 г. № 80.

12. Для целей настоящего Положения аффилированными лицами, за исключением случаев, определенных в пункте 13 настоящего Положения, являются:

12.1. для участника – юридического лица:

юридические лица, собственником имущества которых является участник;

юридические, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками имущества участника;

юридические лица, имеющие одного и того же собственника имущества с участником;

юридические лица, акциями (долями в уставных фондах) которых в размере 50 и более процентов владеет или имеет право распоряжаться участник;

юридические, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, владеющие или имеющие право распоряжаться акциями (долями в уставном фонде) участника в размере 50 и более процентов;

юридические лица, если и у них, и у участника одно и то же юридическое или физическое лицо владеет или имеет право распоряжаться акциями (долями в уставных фондах) в размере 50 и более процентов;

юридические лица, решения которых может определять участник вследствие осуществления полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица либо наличия права давать юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора;

юридические, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, которые могут определять решения участника вследствие осуществления полномочий его единоличного исполнительного органа либо наличия права давать ему обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора;

юридические лица, если и их решения, и решения участника может определять одно и то же юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, вследствие осуществления полномочий единоличного исполнительного органа либо наличия права давать им обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора;

12.2. для участника – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя:

юридические лица, собственником имущества которых является участник;

юридические лица, акциями (долями в уставных фондах) которых в размере 50 и более процентов владеет или имеет право распоряжаться участник;

юридические лица, решения которых может определять участник вследствие осуществления полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица либо наличия права давать юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора;

супруг (супруга), родители, усыновители (удочерители), дети, в том числе усыновленные (удочеренные), дед, бабушка, внуки участника, в том числе являющиеся индивидуальными предпринимателями.

13. Для целей настоящего Положения аффилированными лицами с закупающей организацией (организатором) не являются юридические лица, если:

имущество таких юридических лиц находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц;

более 50 процентов акций (долей в уставных фондах) таких юридических лиц принадлежит Республике Беларусь, и (или) ее административно-территориальным единицам, и (или) организациям, имущество которых находится в республиканской или коммунальной собственности.

Не являются также аффилированными лицами с закупающей организацией, организатором юридические лица, соответствующие условиям, установленным в подпункте 12.1 пункта 12 настоящего Положения, только по причине того, что:

они находятся в подчинении (составе, системе), созданы с участием одного и того же государственного органа (организации);

участник находится в подчинении (составе, системе) закупающей организации (организатора) – государственного органа;

они созданы одним общественным объединением инвалидов, а также организациями, указанными в подпункте 2.1 пункта 2 постановления, утвердившего настоящее Положение;

они являются участниками одного холдинга, одного государственного объединения, организациями системы потребительской кооперации.

14. Формирование и ведение реестра осуществляет Министерство антимонопольного регулирования и торговли в установленном им порядке, которое размещает реестр в открытом доступе в информационной системе «Тендеры».

В реестр на один год включаются:

юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, уклонившиеся (отказавшиеся) от заключения договоров на закупку в случае выбора их участниками-победителями;

юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, с которыми расторгнуты договоры на закупку в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением ими этих договоров на закупку, за исключением договоров на закупку, расторгнутых по причине обстоятельств, вызванных непреодолимой силой, невозможности исполнения либо на основании акта государственного органа;

индивидуальные предприниматели и юридические лица, работники (работник) и (или) участники (учредители) которых совершили установленные вступившим в законную силу приговором суда преступления, направленные на нарушение установленной процедуры закупки либо незаконное влияние на ее результаты, в том числе дачу взятки, а также физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, которые совершили такие преступления;

юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, с которыми закупающими организациями расторгнуты договоры на закупку в случае одностороннего отказа от исполнения договора на закупку, в ходе исполнения которых установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствовал требованиям к участникам, установленным документацией о закупке, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать участником-победителем в процедуре закупки, по результатам которой заключен договор на закупку.

Информация о юридическом или физическом лице, в том числе индивидуальном предпринимателе, подлежащем включению в реестр, в случаях, определенных в абзацах втором и третьем части второй настоящего пункта, направляется закупающей организацией (организатором) в Министерство антимонопольного регулирования и торговли в течение месяца после наступления соответствующих оснований.

Включение в реестр не производится в случаях, если:

основания, предусмотренные в абзацах втором и третьем части второй настоящего пункта, возникли в связи с изменением установленного Национальным банком курса белорусского рубля к одной из иностранных валют, входящих в корзину валют, более чем на 20 процентов по отношению к курсу, действовавшему на дату подачи предложения участником-победителем (в случае проведения электронного аукциона – на дату проведения торгов) либо на дату заключения договора на закупку в случае проведения процедуры закупки из одного источника;

уклонение (отказ) от заключения договора на закупку участником-победителем, являющимся лизингодателем, обусловлено неудовлетворительными результатами после проверки финансового состояния закупающей организации и (или) сведений о продавце (поставщике) товара, в случае ее проведения на основании части десятой пункта 24 настоящего Положения.

Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, включенное в реестр, может быть досрочно исключено из него в случаях, определенных Министерством антимонопольного регулирования и торговли.

Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, включенное в реестр, вправе в судебном порядке обжаловать решение Министерства антимонопольного регулирования и торговли о включении в реестр.

15. К участию в процедуре закупки товаров согласно приложению 1, в том числе при приобретении товаров при заключении договора финансовой аренды (лизинга), при ориентировочной стоимости предмета закупки свыше 2000 базовых величин допускаются лица, предлагающие товары, происходящие из Республики Беларусь, а также государств,

товарам из которых предоставляется национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, за исключением случая, определенного в части первой пункта 16 настоящего Положения.

Документом, подтверждающим страну происхождения такого товара, является:

для товаров, происходящих из Республики Беларусь, информация о которых включена в приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2022 г. № 80, – акт экспертизы о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Республики Беларусь, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, либо его копия;

для товаров, происходящих из Республики Беларусь, информация о которых не включена в приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2022 г. № 80:

сертификат продукции собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, либо его копия;

документ о происхождении товара, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, либо его копия. Указанный документ выдается по форме сертификата о происхождении товаров, установленной названными Правилами, и заполняется в порядке, определенном ими для сертификатов о происхождении товаров, с учетом особенностей, установленных Министерством антимонопольного регулирования и торговли;

для товаров, происходящих из государств – членов Евразийского экономического союза, в том числе из Республики Беларусь, – выписка из евразийского реестра промышленных товаров государств – членов Евразийского экономического союза, полученная в соответствии с пунктом 24 Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. № 105;

для товаров, происходящих из государств – участников Содружества Независимых Государств (кроме Республики Беларусь), – документ о происхождении товара, выданный уполномоченными органами (организациями) этих государств в соответствии с Соглашением о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года (в случае предложения таких товаров нерезидентом) либо Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями (в случае предложения таких товаров резидентом), либо его копия;

для товаров, происходящих из государств, не являющихся участниками Содружества Независимых Государств, – сертификат о происхождении товара (документ, его заменяющий), выданный уполномоченным органом (организацией) этих государств (в случае предложения таких товаров нерезидентом) либо Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями (в случае предложения таких товаров резидентом), либо его копия.

К участию в процедуре закупки при аренде товаров согласно кодам 29.10.3, 29.10.4, 29.10.5, 29.20.23, 28.30, 28.92.2, 28.92.3, 28.92.5 общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности» допускаются лица, предлагающие в аренду такие товары, информация о которых включена в реестр промышленной продукции Республики Беларусь согласно требованиям постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2022 г. № 80.

Требование, установленное в части третьей настоящего пункта, подтверждается заявлением участника в письменной форме, подписанным не ранее чем за пять рабочих

дней до даты подачи предложения (заключения договора аренды при проведении процедуры закупки из одного источника), с указанием номера записи в реестре промышленной продукции Республики Беларусь согласно требованиям постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2022 г. № 80.

При приобретении работ, услуг, при выполнении (оказании) которых должна использоваться продукция согласно кодам 29.10.3, 29.10.4, 29.10.5, 29.20.23, 28.30, 28.92.2, 28.92.3, 28.92.5 общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности», к участию в процедуре закупки допускаются лица, которые при выполнении работ, оказании услуг будут использовать такую продукцию, информация о которой включена в реестр промышленной продукции Республики Беларусь согласно требованиям постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2022 г. № 80, если иное не установлено настоящим Положением.

16. В случае ориентировочной стоимости предмета закупки свыше 2000 базовых величин и приобретения товаров, названных в приложении 1, происходящих не из государств, указанных в части первой пункта 15 настоящего Положения, либо в случае отсутствия предусмотренных в части второй пункта 15 настоящего Положения документов у лиц, предлагающих такие товары, происходящие из государств, указанных в части первой пункта 15 настоящего Положения, допуск к участию в процедуре закупки, в том числе с учетом положений пункта 17 настоящего Положения, осуществляется после согласования такого участия:

с Комиссией по вопросам промышленной политики, образованной в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июня 2015 г. № 525 «О Комиссии по вопросам промышленной политики», – для республиканских унитарных предприятий, государственных органов, государственных объединений, иных юридических лиц, имущество которых находится в республиканской собственности, либо хозяйственных обществ, более 25 процентов акций (долей в уставных фондах) которых принадлежит Республике Беларусь или организациям, имущество которых находится в республиканской собственности, участников холдингов с участием государства, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих закупки товаров (работ, услуг) полностью или частично за счет денежных средств, поступающих на специальный счет государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов»;

с облисполкомами, Минским горисполкомом – для коммунальных унитарных предприятий, государственных объединений, иных юридических лиц, имущество которых находится в коммунальной собственности, либо хозяйственных обществ, более 25 процентов акций (долей в уставных фондах) которых принадлежит административно-территориальным единицам Республики Беларусь или организациям, имущество которых находится в коммунальной собственности.

Требования о согласовании участия в процедуре закупки, предусмотренные в части первой настоящего пункта, распространяются на случаи:

заключения договоров аренды, указанных в части третьей пункта 15 настоящего Положения, в отношении товаров, информация о которых не включена в реестр промышленной продукции Республики Беларусь согласно требованиям постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2022 г. № 80;

приобретения работ, услуг, указанных в части пятой пункта 15 настоящего Положения, при выполнении, оказании которых будет использоваться продукция, информация о которой не включена в реестр промышленной продукции Республики Беларусь согласно требованиям постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2022 г. № 80.

Для согласования в соответствии с частями первой и второй настоящего пункта с Комиссией по вопросам промышленной политики участия в процедурах закупки товаров, указанных в части первой пункта 15 настоящего Положения, работ, услуг, указанных в части пятой пункта 15 настоящего Положения, заключения договоров

аренды, указанных в части третьей пункта 15 настоящего Положения, закупающая организация представляет в вышестоящий государственный орган (организацию) следующие документы:

заявление с обоснованием необходимости:

закупки товаров, происходящих из государств, не указанных в части первой пункта 15 настоящего Положения, либо происходящих из государств, указанных в части первой пункта 15 настоящего Положения, при отсутствии у участников названных в части второй пункта 15 настоящего Положения документов, содержащее информацию о таких товарах и стоимости закупки;

заключения договоров аренды, указанных в части третьей пункта 15 настоящего Положения, в отношении товаров, информация о которых не включена в реестр промышленной продукции Республики Беларусь согласно требованиям постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2022 г. № 80;

приобретения работ, услуг, указанных в части пятой пункта 15 настоящего Положения, при выполнении, оказании которых будет использоваться продукция, информация о которой не включена в реестр промышленной продукции Республики Беларусь согласно требованиям постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2022 г. № 80;

заключение об отсутствии в Республике Беларусь производства аналогичных товаров, выданное Белорусским государственным концерном по нефти и химии в отношении товаров согласно подкатегории 20.11.11 «Водород, аргон, благородные (инертные) газы, азот и кислород» общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности», Министерством промышленности – в отношении иных товаров, указанных в приложении 1, а также товаров (продукции) согласно частям третьей и пятой пункта 15 настоящего Положения.

Государственный орган (организация) обобщает данные документы и направляет их в Министерство антимонопольного регулирования и торговли для дальнейшего внесения указанным Министерством на рассмотрение Комиссии по вопросам промышленной политики в соответствии с Положением о Комиссии по вопросам промышленной политики, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июня 2015 г. № 525.

Решение Комиссии по вопросам промышленной политики о согласовании допуска к участию в процедуре закупки действует в течение одного года со дня принятия решения о таком согласовании.

Порядок согласования в соответствии с частями первой и второй настоящего пункта участия в процедурах закупки товаров, указанных в части первой пункта 15 настоящего Положения, работ, услуг, указанных в части пятой пункта 15 настоящего Положения, заключения договоров аренды, указанных в части третьей пункта 15 настоящего Положения, с облисполкомами, Минским горисполкомом определяется локальными правовыми актами указанных местных исполнительных и распорядительных органов.

17. Товары иностранного происхождения согласно приложению 2 (за исключением происходящих из государств, товарам из которых предоставлен национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь) и поставщики, предлагающие такие товары, допускаются к участию в процедурах закупок (за исключением процедуры закупки из одного источника) в случае, если для участия в таких процедурах закупок подано менее двух предложений, содержащих информацию о поставке товара, происходящего из Республики Беларусь либо государств, товарам из которых предоставлен национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, и соответствующих требованиям документации о закупке.

Условие допуска товаров иностранного происхождения, предусмотренное в части первой настоящего пункта, не применяется в случае отсутствия производства закупаемого товара на территории Республики Беларусь, подтвержденного сведениями

из Государственной системы каталогизации продукции Республики Беларусь, содержащимися в указанной системе на дату принятия решения закупающей организацией (организатором) о допуске товара иностранного происхождения к участию в процедуре закупки. Данные сведения оформляются в виде справки, подписанной уполномоченным лицом закупающей организации.

Страна происхождения товара подтверждается участником процедуры закупки путем представления в предложении одного из документов, указанных в части второй пункта 15 настоящего Положения.

18. Государственные органы (организации) в локальном правовом акте с учетом специфики осуществления деятельности вправе определить для находящихся в их подчинении (входящих в состав, систему, являющихся дочерними компаниями холдингов) организаций требование о согласовании с таким государственным органом (организацией) решения об осуществлении закупок и (или) допуска к участию в процедурах закупок поставщиков, предлагающих товары иностранного происхождения, и (или) иностранных подрядчиков (исполнителей) с учетом международных договоров Республики Беларусь, в соответствии с которыми товарам (работам, услугам) в Республике Беларусь предоставляется национальный режим, а также с учетом положений пункта 15 настоящего Положения.

Решения организаций об осуществлении закупок услуг по предоставлению персонала для выполнения работ (оказания услуг) у юридических лиц согласовываются с государственным органом (организацией), в подчинении которого они находятся (в состав, систему которого они входят, либо являются дочерними компаниями холдингов).

19. При закупке товаров согласно приложению 3 закупающая организация должна в течение календарного года обеспечить минимальную долю закупок белорусских товаров, определенную в процентном отношении к объему закупок в натуральном выражении товаров, относящихся к соответствующему коду общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности» (далее – минимальная доля), за исключением случаев невозможности* достижения минимальной доли, а также закупок товаров, указанных в пунктах 2, 3 и 14 приложения 1 к постановлению, утвердившему настоящее Положение, и пункте 45 приложения 4.

Размер минимальной доли определен в приложении 3.

Для оценки достижения минимальной доли документами, подтверждающими, что товар относится к белорусским товарам, являются:

акт экспертизы о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Республики Беларусь, по товарам, включенным в приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2022 г. № 80, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, либо его копия;

сертификат продукции собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, либо его копия;

документ о происхождении товара, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, либо его копия. Указанный документ выдается по форме сертификата о происхождении товаров, установленной названными Правилами, и заполняется в порядке, определенном ими для сертификатов о происхождении товаров, с учетом особенностей, установленных Министерством антимонопольного регулирования и торговли;

выписка из евразийского реестра промышленных товаров государств – членов Евразийского экономического союза, полученная в соответствии с пунктом 24 Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. № 105, или ее копия.

* В том числе при получении письменных ответов отечественных производителей о невозможности участия в закупке (невозможности производства и (или) поставки товаров с необходимыми характеристиками).

ГЛАВА 3

ВИДЫ ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК, УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ

20. Видами процедур закупок являются:

процедура закупки из одного источника;
процедура запроса ценовых предложений;
конкурс, в том числе двухэтапный конкурс и конкурс с ограниченным участием;
электронный аукцион.

Условия применения, порядок организации и проведения процедуры запроса ценовых предложений, конкурса, в том числе двухэтапного конкурса и конкурса с ограниченным участием, электронного аукциона определяются закупающей организацией (организатором) самостоятельно в порядке осуществления закупок за счет собственных средств.

21. Процедура закупки из одного источника – вид процедуры закупки, представляющий собой способ выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупки, при которой закупающая организация предлагает заключить договор на закупку только одному потенциальному поставщику (подрядчику, исполнителю).

Процедура закупки из одного источника может применяться в случаях, определенных в приложении 4.

Предложение заключить договор на закупку двум и более потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) допускается, если предмет закупки разделен на части (лоты), а также в случае, если одним потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не может быть поставлен товар (выполнена работа, оказана услуга) в объеме, необходимом закупающей организации.

Закупающая организация (организатор) вправе в порядке осуществления закупок за счет собственных средств определить порядок выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении процедуры закупки из одного источника.

При закупках согласно пунктам 2, 5–7, 9, 15, 17, 24–28, 45 и 46 приложения 4 выбор потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется на основании результатов изучения конъюнктуры рынка среди потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), закупка у которых возможна по соответствующему основанию.

Изучение конъюнктуры рынка осуществляется с обязательным применением не менее чем одного из способов:

направление запросов не менее чем пяти (при наличии) потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям), в том числе включенным в Регистр производителей товаров (работ, услуг) и их сбытовых организаций (официальных торговых представителей). В случае приобретения товаров обязательным является направление таких запросов в адрес не менее трех (при наличии) отечественных производителей товаров, являющихся предметом закупки, в том числе входящих с закупающей организацией в состав одного холдинга, государственного объединения. В случае признания несостоявшимися конкурса, электронного аукциона, процедуры запроса ценовых предложений и проведения процедуры закупки из одного источника

на основании пункта 5 приложения 4 обязательным является направление таких запросов участникам несостоявшейся конкурентной процедуры закупки;

размещение запросов на электронной торговой площадке на срок не менее двух рабочих дней со дня размещения запроса. Операторы информационной системы «Тендеры» и электронной торговой площадки обеспечивают размещение запроса в информационной системе «Тендеры».

Приобретение товаров с применением процедуры закупки из одного источника при закупках согласно пунктам 5–7, 9, 15, 24–27 и 45 приложения 4 осуществляется у производителей или их сбытовых организаций (официальных торговых представителей), за исключением случаев, когда такие закупки экономически нецелесообразны или невозможны.

Решение об экономической нецелесообразности или невозможности осуществления закупки с применением процедуры закупки из одного источника у производителей или их сбытовых организаций (официальных торговых представителей) принимается закупающей организацией на основании результатов изучения конъюнктуры рынка и оформляется в виде справки, подписанной уполномоченным лицом закупающей организации, либо протокола комиссии по закупкам (в случае ее создания), содержащих обоснование такой нецелесообразности или невозможности.

При проведении процедуры закупки из одного источника на основании пункта 1 приложения 4 требование, установленное в абзаце десятом части первой пункта 11 настоящего Положения, не применяется.

22. Процедура запроса ценовых предложений – конкурентный вид процедуры закупки, представляющий собой способ выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), при которой победителем признается участник, предложивший наименьшую цену предложения и соответствующий требованиям документов процедуры запроса ценовых предложений.

В случае, если несколькими участниками предложена наименьшая цена, победителем признается участник, предложение которого подано ранее других таких предложений.

23. Конкурс – конкурентный вид процедуры закупки, представляющий собой способ выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупки, при которой победителем признается участник, предложивший лучшие условия исполнения договора на закупку и соответствующий требованиям конкурсных документов.

Выбор участника-победителя при проведении конкурса осуществляется исходя из двух и более критериев, одним из которых является цена предложения.

Конкурс с ограниченным участием применяется при приобретении товаров (работ, услуг) в случае необходимости проведения предварительного отбора участников согласно установленным требованиям к участникам.

24. Заключение договора финансовой аренды (лизинга) осуществляется по результатам проведения двухэтапного конкурса, если иное не установлено настоящим Положением.

Договор финансовой аренды (лизинга) заключается с участником конкурентной процедуры закупки, победившим во втором этапе двухэтапного конкурса, – лизингодателем, предложившим лучшие условия исполнения договора финансовой аренды (лизинга) в соответствии с критериями, способом оценки и сравнения предложений участников процедуры закупки, указанными в документации о закупке.

Закупающая организация (организатор) формирует и размещает на электронной торговой площадке, за исключением проведения процедуры закупки, сведения о которой относятся к служебной информации ограниченного распространения, документы, представляемые для участия в первом этапе двухэтапного конкурса, и документы, представляемые для участия во втором этапе двухэтапного конкурса, с учетом особенностей, установленных в настоящем пункте. При проведении двухэтапного конкурса документация о закупке не формируется в порядке, определенном в пункте 31 настоящего Положения.

Операторы информационной системы «Тендеры» и электронной торговой площадки обеспечивают размещение документов, указанных в части третьей настоящего пункта, в информационной системе «Тендеры» в виде адресации (гиперссылки).

При проведении первого этапа двухэтапного конкурса закупающая организация (организатор) определяет товар, подлежащий приобретению у продавца (поставщика) для последующей передачи во владение и пользование закупающей организации в качестве предмета договора финансовой аренды (лизинга) (его наименование, потребительские, функциональные, технические, качественные, эксплуатационные и количественные характеристики), и его продавца (поставщика).

В документах, представляемых для участия в первом этапе двухэтапного конкурса, подлежит указанию, что лицо, выбранное в качестве продавца (поставщика) по результатам первого этапа конкурса, будет являться продавцом (поставщиком) имущества в рамках договора, заключенного с лизингодателем, победившим во втором этапе конкурса. Договор финансовой аренды (лизинга) подлежит заключению между закупающей организацией и лизингодателем, победившим во втором этапе конкурса. В документах, представляемых для участия в первом этапе двухэтапного конкурса, подлежат определению порядок допуска к участию в первом этапе конкурса, информирования (приглашения) потенциальных участников, критерии выбора продавца (поставщика).

При проведении второго этапа двухэтапного конкурса закупающая организация (организатор) размещает в открытом доступе на электронной торговой площадке документы, представляемые для участия во втором этапе двухэтапного конкурса, содержащие в том числе сведения о предмете договора финансовой аренды (лизинга) и его продавце (продавцах) (поставщике (поставщиках) с указанием сроков и порядка оплаты продавцу (продавцам) (поставщику (поставщикам) и сроков поставки товара.

Операторы информационной системы «Тендеры» и электронных торговых площадок обеспечивают размещение документов, указанных в части седьмой настоящего пункта, в информационной системе «Тендеры» в виде адресации (гиперссылки).

Критериями оценки и сравнения предложений участников второго этапа двухэтапного конкурса являются цена договора финансовой аренды (лизинга) и срок лизинга, а также иные критерии, предусмотренные в документах, представляемых для участия во втором этапе двухэтапного конкурса.

По запросу участника второго этапа двухэтапного конкурса закупающая организация представляет ему документы и информацию посредством электронной торговой площадки, необходимые для оценки ее финансового состояния, а продавец (поставщик) – иную необходимую информацию как о товаре, условиях его поставки, так и для проведения оценки деловой репутации продавца (поставщика).

Если по условиям закупки выбор товара, подлежащего приобретению у продавца (поставщика) для последующей передачи во владение и пользование закупающей организации в качестве предмета договора финансовой аренды (лизинга), и его продавца (поставщика) осуществляет лизингодатель, закупка осуществляется путем проведения конкурса.

25. Электронный аукцион – конкурентный вид процедуры закупки, представляющий собой способ выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупки на электронной торговой площадке, при которой победителем признается участник, предложивший наименьшую цену по результатам торгов и соответствующий требованиям аукционных документов.

Торги проводятся на электронной торговой площадке при наличии не менее двух участников, допущенных к участию в них (в том числе в отношении частей (лотов) предмета закупки), в порядке, определенном регламентом оператора электронной торговой площадки.

В течение 30 минут после окончания торгов оператор электронной торговой площадки в соответствии со своим регламентом формирует и размещает протокол торгов на электронной торговой площадке.

ГЛАВА 4 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРАМ ЗАКУПОК

26. Предмет закупки, его объем (количество) могут распределяться по частям (лотам).

Не допускается объединять в предмете закупки и (или) его части (лоте):

технологически и функционально не связанные друг с другом неоднородные товары (работы, услуги);

технологически и функционально связанные друг с другом неоднородные товары (работы, услуги), в отношении части из которых установлены условия допуска согласно частям первой, третьей и пятой пункта 15, части первой пункта 17 настоящего Положения, и поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предлагающих такие товары (работы, услуги), к участию в процедурах закупок, за исключением случая согласования такого допуска в порядке, определенном в частях первой, второй и шестой пункта 16 настоящего Положения.

При объединении в предмете закупки и (или) его части (лоте) неоднородных товаров (работ, услуг) обоснование их технологической и функциональной взаимосвязи относится к компетенции закупающей организации.

В описании предмета закупки указываются показатели (характеристики), позволяющие определить соответствие приобретаемых товаров (работ, услуг) требованиям к предмету закупки, в том числе максимальные и (или) минимальные значения показателей (характеристик), а также значения показателей (характеристик), которые не могут изменяться, в том числе в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов, за исключением технических нормативных правовых актов, утверждаемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Не допускается при описании предмета закупки включать требования или указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, сорта растений и породы животных, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, географическое указание, наименование производителя или поставщика (подрядчика, исполнителя), страну происхождения, за исключением случая, если отсутствует другой способ, обеспечивающий более точное и четкое описание предмета закупки. При этом обязательным условием является включение в описание предмета закупки слов «или аналог», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения совместимости таких товаров с товарами, используемыми закупающей организацией, а также при приобретении запасных частей и расходных материалов к товарам, используемым закупающей организацией, в соответствии с документацией на такие товары, а также в случае закупки материалов и комплектующих, используемых в производстве и требующих проведения предварительных испытаний. Невозможность использования аналогичных товаров должна быть обоснована в документации о закупке.

Не допускается приобретение товаров, включенных в реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь.

27. Закупающие организации в целях обеспечения контроля целевого расходования денежных средств в рамках расчетов, осуществляемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и иными лицами, привлекаемыми для исполнения договора на закупку, вправе применять банковское сопровождение договора.

28. При закупке металлообрабатывающего оборудования согласно классу 28.41 «Станки для обработки металлов» общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности», работ по его модернизации или проведению капитального ремонта разрабатывается техническое задание, которое должно содержать сведения, указанные в абзаце седьмом части первой пункта 31 настоящего Положения, а также информацию о деталях-представителях*.

Утвержденное руководителем организации либо иным уполномоченным лицом техническое задание в целях оценки эффективности применяемых технологий производства, технологической избыточности и обоснованности приобретения оборудования с заданными техническими параметрами направляется в открытое акционерное общество «Институт БЕЛОРГСТАНКИНПРОМ» для проведения экспертизы в порядке, определенном Министерством промышленности.

Приглашение к участию в конкурентной процедуре закупки и документация о закупке товаров и работ, указанных в части первой настоящего пункта, разрабатываются в соответствии с техническими заданиями, получившими положительное заключение экспертизы.

* Для целей настоящего Положения под деталью-представителем понимается основная деталь, которая отражает конструктивные, технологические, габаритные и другие характеристики группы изделий в условиях многономенклатурного производства и используется для упрощения расчета производственной мощности и условной программы производства. Она должна занимать наибольший удельный вес в годовой программе по данной группе изделий в весовом или количественном выражении по сравнению с другими изделиями группы.

29. Приглашение к участию в закупке формируется в случае проведения конкурса, электронного аукциона, процедуры запроса ценовых предложений.

Формирование приглашения к участию в закупке осуществляется на электронной торговой площадке по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки, за исключением закупок, сведения о которых относятся к служебной информации ограниченного распространения.

В случае проведения процедур закупок, указанных в части первой настоящего пункта, сведения о которых относятся к служебной информации ограниченного распространения, приглашение не подлежит опубликованию и должно содержать:

- наименование вида процедуры закупки;
- код группировки согласно общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности»;
- наименование и место нахождения закупающей организации (организатора);
- наименование предмета закупки, его объем (количество) или способ расчета либо тариф на работу (услугу), а также цену запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, транспортному средству, если при проведении процедуры закупки невозможно определить объем подлежащих выполнению работ (услуг);
- место и сроки поставки (приобретения иным способом) товаров (выполнения работ, оказания услуг), являющихся предметом закупки;
- ориентировочную стоимость предмета закупки;
- источник финансирования закупки;
- требования к участникам процедуры закупки, включая при необходимости перечень документов и (или) сведений, предоставляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;
- указание сроков, места, порядка и условий получения документации о закупке;
- указание срока для подготовки и подачи предложений, а также места, порядка, способа и иных особенностей их подачи;
- условие о применении банковского сопровождения договора (в случае принятия закупающей организацией решения о применении банковского сопровождения договора);
- право на установление требований о предоставлении конкурсного (аукционного) обеспечения, его размера и сроков и (или) обеспечения исполнения обязательств по договору на закупку.

Закупающая организация (организатор) рассылает приглашение к участию в такой процедуре закупки не менее чем пяти (при наличии) потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям), в том числе включенным в Регистр производителей товаров (работ, услуг) и их сбытовых организаций (официальных торговых

представителей). В случае приобретения товаров обязательным является направление таких приглашений в адрес не менее трех (при наличии) отечественных производителей товаров, являющихся предметом закупки, в том числе входящих с закупающей организацией в состав одного холдинга, государственного объединения.

30. Документация о закупке формируется в случае проведения конкурентных видов процедур закупок, за исключением проведения двухэтапного конкурса при закупке финансовой аренды (лизинга).

Документация о закупке размещается на электронной торговой площадке, за исключением проведения процедуры закупки, сведения о которой относятся к служебной информации ограниченного распространения. Операторы информационной системы «Тендеры» и электронных торговых площадок обеспечивают размещение документации о закупке в информационной системе «Тендеры» в виде адресации (гиперссылки).

Оператором информационной системы «Тендеры» обеспечивается уведомление юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в Регистр производителей товаров (работ, услуг) и их сбытовых организаций (официальных торговых представителей), о размещении в информационной системе «Тендеры» документации о закупке.

Не допускается взимание платы за предоставление документации о закупке.

31. Документация о закупке должна содержать:

наименование вида процедуры закупки;

наименование и место нахождения закупающей организации (организатора);

наименование предмета закупки, его объем (количество) или способ расчета либо тариф на работу (услугу), а также цену запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, транспортному средству, если при проведении процедуры закупки невозможно определить объем подлежащих выполнению работ (услуг);

код группировки согласно общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности»;

место и сроки поставки (приобретения иным способом) товаров (выполнения работ, оказания услуг), являющихся предметом закупки;

описание предмета закупки, в том числе требования к его качеству, техническим и функциональным характеристикам, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям закупающей организации;

ориентировочную стоимость предмета закупки;

источник финансирования закупки;

требования к участникам процедуры закупки, включая при необходимости перечень документов и (или) сведений, представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;

срок для подготовки и подачи предложений;

форму, сроки и порядок оплаты товара (работы, услуги);

порядок формирования суммы договора на закупку (цены предложения) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;

проект договора на закупку;

требования к форме и содержанию предложения участника процедуры закупки;

порядок и срок предоставления разъяснений в отношении документации о закупке. При этом срок должен предусматривать предоставление закупающей организацией (организатором) ответа на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее одного рабочего дня до истечения срока для подготовки и подачи предложений;

критерии (критерий) и в случае проведения конкурса способ оценки и сравнения предложений участников процедуры закупки;

условия допуска товаров иностранного происхождения, товаров (продукции), указанных в частях третьей и пятой пункта 15 настоящего Положения, и поставщиков, предлагающих такие товары, продукцию, в случае, если они установлены настоящим Положением;

условия применения преференциальной поправки согласно пункту 32 настоящего Положения, в том числе в случаях, когда ее применение определено государственным органом (организацией);

условие о применении банковского сопровождения договора (в случае принятия закупающей организацией решения о применении банковского сопровождения договора).

Документацией о закупке могут быть предусмотрены:

право участников процедуры закупки подать предложение на часть объема (количества) предмета закупки либо его части (лота), за исключением случаев проведения электронного аукциона;

возможность признания победителем единственного участника конкурентной процедуры закупки, в том числе в отношении части объема (количества) предмета закупки либо его части (лота), за исключением случаев проведения электронного аукциона, и заключения с ним договора на закупку, если его предложение соответствует требованиям документации о закупке;

возможность и порядок снижения цен предложений участниками при проведении процедуры запроса ценовых предложений, конкурса;

право на установление требований о предоставлении конкурсного (аукционного) обеспечения, его размера и сроков и (или) обеспечения исполнения обязательств по договору на закупку.

Истребование документов и сведений, не указанных в документации о закупке, не допускается.

32. При проведении процедур закупок, за исключением процедуры закупки из одного источника, товаров, включенных в приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2022 г. № 80, применяется преференциальная поправка в размере 15 процентов к цене предложения участника процедуры закупки, предлагающего производимый им товар, при условии представления одного из документов, указанных в абзацах втором и шестом части второй пункта 15 настоящего Положения.

Государственный орган (организация) в локальном правовом акте с учетом специфики осуществления деятельности вправе определить для находящихся в его подчинении (входящих в состав, систему, являющихся дочерними компаниями холдингов) закупающих организаций обязанность применения преференциальной поправки в размере 15 процентов к цене предложения участников, предлагающих:

товары собственного производства происхождения Республики Беларусь и (или) государств, товарам из которых в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, за исключением товаров, включенных в приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2022 г. № 80;

товары (работы, услуги) собственного производства организаций общественных объединений инвалидов, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов от списочной численности работников, при условии, что доля оплаты труда инвалидов в общем фонде оплаты труда таких организаций за три календарных месяца, предшествующих дате подачи предложения, составляет не менее 20 процентов.

При применении преференциальной поправки:

цены предложений участников процедур закупок для целей оценки и сравнения предложений уменьшаются на 15 процентов, за исключением случаев проведения электронного аукциона;

начальная цена электронного аукциона устанавливается путем деления ориентировочной стоимости предмета закупки, указанной в приглашении к участию в электронном аукционе, на 1,15 либо путем выбора наименьшей из цен участников,

допущенных к торгам. Цены участников, к которым применяется преференциальная поправка, уменьшаются путем деления на 1,15. При этом в ходе торгов в отношении таких участников отображаются одновременно текущая ставка и соответствующая ей ставка, увеличенная на 15 процентов.

В случае выбора победителем участника, заявившего о своем праве на применение преференциальной поправки и подтвердившего такое право, договор на закупку заключается с ним по цене предложения такого участника процедуры закупки, а в случае проведения электронного аукциона – по цене его ставки, увеличенной на размер преференциальной поправки.

Заявление о праве на применение преференциальной поправки по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки, и документы, подтверждающие право на ее применение, если участник заявляет о таком праве и ее применение установлено частью первой настоящего пункта и (или) определено государственным органом (организацией) на основании части второй настоящего пункта, представляются участником при подаче предложения, а в случае проведения электронного аукциона – в первом разделе предложения.

33. Срок для подготовки и подачи предложений должен составлять не менее пяти календарных дней со дня размещения документации о закупке на электронной торговой площадке (со дня направления приглашения потенциальным участникам процедуры закупки, сведения о которой относятся к служебной информации ограниченного распространения).

Закупающая организация (организатор) до истечения срока для подготовки и подачи предложений вправе по собственному усмотрению или обоснованной просьбе участника либо иного юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, внести изменения в документацию о закупке. В случае проведения закупки, сведения о которой относятся к служебной информации ограниченного распространения, такие изменения могут быть внесены в приглашение к участию в конкурентной процедуре закупки и (или) документацию о закупке.

В случае, если изменения в документацию о закупке внесены в течение второй половины срока для подготовки и подачи предложений, такой срок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на электронной торговой площадке данных изменений (со дня направления данных изменений потенциальным участникам процедуры закупки, сведения о которой относятся к служебной информации ограниченного распространения) до даты окончания срока, установленного для подготовки и подачи предложений на участие в процедуре закупки, такой срок составлял не менее половины первоначального срока.

Положения части третьей настоящего пункта не применяются в случае, если изменения в документацию о закупке в конкурентной процедуре закупки касаются только продления срока для подготовки и подачи предложений.

34. Предложение составляется участником на белорусском и (или) русском языках (если иное не предусмотрено в документации о закупке) и подается посредством его размещения на электронной торговой площадке в срок для подготовки и подачи предложений, за исключением проведения процедуры закупки, сведения о которой относятся к служебной информации ограниченного распространения.

Участник процедуры закупки вправе внести изменения и (или) дополнения в предложение или отозвать его до истечения срока для подготовки и подачи предложений.

35. Комиссия по закупкам осуществляет рассмотрение предложений и выбирает участника-победителя или признает конкурентную процедуру закупки несостоявшейся в срок не более 20 рабочих дней со дня истечения срока для подготовки и подачи предложений. С учетом особенностей и (или) сложности предмета закупки, а также в иных случаях, определенных порядком осуществления закупок за счет собственных средств, может быть установлен более длительный срок рассмотрения предложений

и выбора участника-победителя, но не более 60 рабочих дней со дня истечения срока для подготовки и подачи предложений.

Срок рассмотрения предложений и выбора участника-победителя свыше 60 рабочих дней допускается в исключительных случаях по решению руководителя закупающей организации с приложением письменного обоснования такой необходимости.

При рассмотрении, оценке и сравнении предложений участников комиссия по закупкам вправе обратиться к участнику за разъяснением предложения, а также для исправления ошибок, включая арифметические, и (или) устранения неточностей, запроса недостающих документов и (или) сведений.

36. Предложение участника конкурентной процедуры закупки отклоняется, если:

участник или его предложение не соответствует требованиям документации о закупке;

предложение участника содержит экономически невыгодные для закупающей организации условия;

участник в предложенный срок не исправил ошибки или не устранил неточности, выявленные в предложении;

участник, представивший предложение, не соответствует требованиям к участникам, в том числе установленным в пункте 11 настоящего Положения;

участник, представивший предложение, направил недостоверные документы и (или) сведения;

участник не является производителем или его сбытовой организацией (официальным торговым представителем), а в процедуре закупки участвуют не менее двух производителей и (или) сбытовых организаций (официальных торговых представителей) и цена предложения такого участника не ниже цены хотя бы одного участвующего в процедуре закупки производителя и (или) его сбытовой организации (официального торгового представителя). Данная норма применяется с учетом части первой пункта 17, частей второй и третьей пункта 37 настоящего Положения;

участник не является производителем или его сбытовой организацией (официальным торговым представителем) и отсутствует согласование заключения с ним договора на закупку, определенное в части четвертой пункта 9 настоящего Положения, при закупке за счет денежных средств, поступающих на специальный счет государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов».

37. При оценке и сравнении предложений комиссия по закупкам выбирает победителя (победителей) по степени выгодности предложений в соответствии с критериями и способом оценки и сравнения, указанными в документации о закупке, за исключением случаев, указанных в части четвертой пункта 9 и абзаце седьмом пункта 36 настоящего Положения.

Закупающая организация (организатор) вправе при проведении процедуры запроса ценовых предложений, конкурса предусмотреть возможность и (или) условия снижения цены предложений участников, что отражается в порядке осуществления закупок за счет собственных средств, а также документации о закупке.

Снижение цены проводится на электронной торговой площадке с учетом регламента оператора электронной торговой площадки, за исключением случаев проведения процедур закупок, сведения о которых относятся к служебной информации ограниченного распространения.

Комиссия по закупкам вправе признать победителем единственного участника конкурентной процедуры закупки, в том числе в части объема (количества) предмета закупки либо его части (лота), за исключением случаев проведения электронного аукциона, если его предложение соответствует требованиям документации о закупке и такая возможность предусмотрена документацией о закупке. При этом в случае, если единственный участник конкурентной процедуры закупки, в том числе в отношении части (лота) предмета закупки, части объема (количества) предмета закупки, не является производителем или его сбытовой организацией (официальным торговым представителем), комиссия по закупкам вправе признать такого участника участником-

победителем при экономической нецелесообразности или невозможности закупки у производителей или их сбытовых организаций (официальных торговых представителей). Обоснование такой нецелесообразности или невозможности должно содержаться в протоколе комиссии по закупкам.

Если это предусмотрено документацией о закупке, за исключением случаев проведения электронного аукциона, допускается выбор участника-победителя по части объема (количества) предмета закупки либо его части (лота) и заключение договоров на закупку с несколькими участниками-победителями, в том числе если предмет закупки разделен на части (лоты), – с несколькими участниками-победителями по одной части (лоту). При централизации закупок (совместной закупке) допускается заключение договоров на закупку участником-победителем с несколькими закупающими организациями.

38. Результаты рассмотрения предложений участников и решение о выборе участника-победителя (участников-победителей) процедуры закупки или признания ее несостоявшейся оформляются протоколами комиссии по закупкам, которые подписываются всеми присутствующими на заседании членами комиссии по закупкам и в зависимости от вида процедуры и принимаемого решения должны содержать:

вид процедуры закупки и предмет закупки;

наименование и место нахождения каждого участника с указанием цен их предложений, в том числе участников, предложения которых отклонены, с указанием причин отклонения, за исключением случаев проведения электронного аукциона;

в случае проведения электронного аукциона – регистрационные номера участников, допущенных к торгам, и участников, предложения которых отклонены, с указанием причин отклонения, а также наименование и место нахождения участников, сделавших последнюю и предпоследнюю ставки, с указанием величин сделанных ими ставок;

наименование, место нахождения и цену предложения участника-победителя (участников-победителей);

решение о признании процедуры закупки несостоявшейся с соответствующим обоснованием этого решения.

39. Протокол выбора участника-победителя (участников-победителей) процедуры закупки или признания ее несостоявшейся размещается закупающей организацией (организатором) на электронной торговой площадке (направляется участникам процедуры закупки в случае проведения процедуры закупки, сведения о которой относятся к служебной информации ограниченного распространения) в течение трех рабочих дней с даты его подписания. Операторы информационной системы «Тендеры» и электронных торговых площадок обеспечивают размещение протокола комиссии по закупкам в информационной системе «Тендеры» в виде адресации (гиперссылки).

Сведения о наименовании и месте нахождения участников (участников-победителей) по заявлению участника по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки, не размещаются в открытом доступе. В таком случае указываются регистрационные номера таких участников, присвоенные электронной торговой площадкой.

При проведении процедуры закупки, сведения о которой относятся к служебной информации ограниченного распространения, сведения о наименовании и месте нахождения участников (участников-победителей) по заявлению участника не направляются иным участникам. В таком случае указываются порядковые номера, присвоенные закупающей организацией (организатором).

40. Конкурс, электронный аукцион, запрос ценовых предложений в целом либо в отношении частей объема (количества) предмета закупки или его отдельных частей (лотов) признается несостоявшимся в случаях, если:

поступило менее двух предложений на участие в процедуре закупки;

поступило менее двух предложений на участие в процедуре закупки, за исключением случаев проведения электронного аукциона, в части объема (количества) предмета закупки либо его части (лота) и комиссия по закупкам не воспользовалась

правом признания победителем единственного участника конкурса, запроса ценовых предложений, в том числе в отношении части объема (количества) предмета закупки либо его части (лота), согласно части четвертой пункта 37 настоящего Положения;

в результате отклонения предложений их осталось менее двух, за исключением такого отклонения после торгов при рассмотрении предложений участников, сделавших последнюю и предпоследнюю ставки при проведении электронного аукциона;

отклонены все предложения, в том числе как содержащие экономически невыгодные для закупающей организации условия;

участник-победитель процедуры закупки, в том числе определенный в соответствии с частью девятой пункта 43 настоящего Положения, уклонился от заключения договора на закупку.

41. Закупающая организация (организатор) вправе в случаях, указанных в части второй настоящего пункта, отменить процедуру закупки, в том числе в отношении части объема (количества) предмета закупки либо его части (лота), на любом этапе ее проведения и не несет за это ответственность перед участниками процедуры закупки.

Отмена процедуры закупки допускается в случаях отсутствия финансирования, утраты необходимости приобретения товаров (работ, услуг), возникновения необходимости внесения изменений и (или) дополнений в предмет закупки и (или) требования к предмету закупки, требований к участникам процедуры закупки, в случае выявления нарушений законодательства о закупках за счет собственных средств при организации и проведении процедуры закупки, а также при неполучении согласования допуска к участию в процедуре закупки, предусмотренного в части первой пункта 16 настоящего Положения.

В случае проведения процедуры запроса ценовых предложений, конкурса, электронного аукциона решение об отмене процедуры закупки с указанием причин отмены размещается закупающей организацией (организатором) на электронной торговой площадке (направляется участникам процедуры закупки, сведения о которой относятся к служебной информации ограниченного распространения) не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия такого решения.

42. При проведении процедуры запроса ценовых предложений, конкурса, электронного аукциона договор на закупку между закупающей организацией и участником-победителем заключается на условиях, указанных в документации о закупке, предложении этого участника и протоколе выбора участника-победителя.

При проведении процедуры закупки из одного источника договор на закупку между закупающей организацией и участником заключается в срок и на условиях, согласованных сторонами.

43. При проведении процедуры запроса ценовых предложений, конкурса, электронного аукциона договор на закупку между закупающей организацией и участником-победителем заключается в простой письменной форме (в том числе в виде электронного документа). Заключение договора на закупку в электронном виде осуществляется в порядке, определенном регламентом оператора электронной торговой площадки.

В случае, если при проведении процедуры запроса ценовых предложений, конкурса, электронного аукциона (за исключением процедур закупок, сведения о которых относятся к служебной информации ограниченного распространения) договор на закупку между закупающей организацией и участником-победителем заключен в простой письменной форме без использования функционала электронной торговой площадки, закупающая организация (организатор) в течение пяти рабочих дней после заключения договора на закупку обеспечивает размещение на электронной торговой площадке сообщения о результате конкурентной процедуры закупки, которое должно содержать предмет закупки, дату заключения договора на закупку, его сумму, единицу измерения объема (количества) и страну происхождения товара (работы, услуги).

Операторы информационной системы «Тендеры» и электронных торговых площадок обеспечивают размещение сообщения о результате конкурентной процедуры закупки в информационной системе «Тендеры».

При проведении процедур закупок, сведения о которых относятся к служебной информации ограниченного распространения, договор на закупку между закупающей организацией и участником-победителем заключается в простой письменной форме на бумажном носителе на условиях, указанных в документации о закупке, предложении этого участника и протоколе выбора участника-победителя.

При проведении процедуры закупки из одного источника договор на закупку между закупающей организацией и участником заключается в простой письменной форме.

В случае, если участником-победителем по результатам проведения процедуры закупки (участником в случае проведения процедуры закупки из одного источника) выбран участник, с которым организацией ранее заключен договор на закупку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом закупки, организация вправе на условиях процедуры закупки заключить с таким участником договор на закупку в форме дополнительного соглашения к действующему договору на закупку.

При осуществлении конкурентной процедуры закупки договор на закупку заключается не ранее чем через три рабочих дня со дня размещения на электронной торговой площадке протокола выбора участника-победителя (уведомления участников о выборе участника-победителя в случае проведения процедуры закупки, сведения о которой относятся к служебной информации ограниченного распространения), за исключением случая, определенного в части восьмой настоящего пункта.

В случае участия в конкурентной процедуре закупки единственного участника и признания такого участника участником-победителем, в том числе в отношении части объема (количества) предмета закупки либо его части (лота), за исключением случаев проведения электронного аукциона, договор на закупку между закупающей организацией и участником-победителем может быть заключен ранее чем через три рабочих дня со дня размещения на электронной торговой площадке протокола выбора участника-победителя (его уведомления о выборе участником-победителем в случае проведения процедуры закупки, сведения о которой относятся к служебной информации ограниченного распространения).

В случае, если участник-победитель уклонился от заключения договора на закупку, комиссия по закупкам при проведении конкурса и запроса ценовых предложений вправе признать участником-победителем участника, предложению которого присвоен следующий по степени выгоды порядковый номер, а при проведении электронного аукциона признает участником-победителем участника, сделавшего предпоследнюю ставку.

44. Не допускается изменение условий договора на закупку при его исполнении в части предмета закупки, требований к предмету закупки, его объема (количества), увеличения сроков исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем), сроков и условий оплаты, цены договора на закупку, за исключением случаев, определенных в части шестой пункта 43 настоящего Положения и части второй настоящего пункта, а также Советом Министров Республики Беларусь.

Допускается изменение условий договора на закупку, указанных в части первой настоящего пункта, в случаях:

поставки товаров, являвшихся предметом закупки, показатели (характеристики) которых являются аналогичными или улучшенными по сравнению с показателями (характеристиками), указанными в договоре на закупку, при обоснованной невозможности исполнения договора на закупку поставщиком на первоначальных условиях;

увеличения, за исключением случая, определенного в абзаце четвертом настоящей части, объема (количества) товаров (работ, услуг) не более чем на 15 процентов по отношению к предусмотренному договором на закупку при его заключении объему (количеству) соответствующих товаров (работ, услуг). В этом случае стоимость товаров

(работ, услуг) увеличивается пропорционально увеличению их объема (количества), а сопутствующих работ (услуг) – с учетом этого увеличения;

увеличения объема (количества) товаров (работ, услуг) в рамках договоров на закупку, заключенных по результатам процедур закупок из одного источника, проведенных в соответствии с пунктами 8, 10, 22, 30, 31, 34–37, 40–42 и 45 приложения 4. В этом случае стоимость товаров (работ, услуг) увеличивается пропорционально увеличению их объема (количества), а сопутствующих работ (услуг) – с учетом этого увеличения;

уменьшения объема (количества) товаров (работ, услуг) в случае утраты потребности в приобретении предусмотренного договором на закупку при его заключении объема (количества) соответствующих товаров (работ, услуг). В этом случае стоимость товаров (работ, услуг) уменьшается пропорционально уменьшению их объема (количества), а сопутствующих работ (услуг) – с учетом этого уменьшения;

увеличения сроков исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем), изменения сроков и условий оплаты, если необходимость таких изменений невозможно было предусмотреть при проведении процедуры закупки. Невозможность исполнения обязательств без изменения указанных условий должна быть подтверждена соответствующим обоснованием поставщика (подрядчика, исполнителя);

уменьшения цены договора на закупку без изменения объема (количества) товаров (работ, услуг), в том числе их потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик);

изменения цены договора на закупку в связи с изменением актов законодательства, а также в случае изменения регулируемых цен (тарифов);

изменения цены договора на закупку, если такое изменение при приобретении товаров (работ, услуг), а также сырья, материалов, комплектующих, используемых при производстве таких товаров (выполнении работ, оказании услуг), невозможно было предусмотреть при проведении процедуры закупки. Размер изменения цены договора на закупку и невозможность предусмотреть такие изменения должны быть обоснованы поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

изменения требований к предмету закупки, его объема (количества), сроков исполнения обязательств подрядчиком (исполнителем), цены договора на закупку не более чем на 15 процентов по отношению к цене договора на закупку при его заключении, обусловленного возникновением потребности в выполнении подрядных работ по текущему ремонту, не предусмотренных в дефектном акте и смете, подтвержденной актом, подписанным закупающей организацией и подрядчиком, а также инженерной организацией (в случае ее привлечения закупающей организацией для выполнения своих функций);

увеличения сроков исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем), изменения сроков и условий оплаты по инициативе закупающей организации, если такое изменение невозможно было предусмотреть при проведении процедуры закупки.

Соглашение об изменении договора на закупку совершается в той же форме, что и договор на закупку.

45. Расторжение договора на закупку допускается по соглашению сторон, по решению суда, в связи с односторонним отказом от его исполнения одной из сторон в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения договора другой стороной, если такой отказ допускается гражданским законодательством или договором на закупку, а также закупающей организацией при одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствовал требованиям к участникам, установленным документацией о закупке, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать участником-победителем процедуры закупки, по результатам которой заключен договор на закупку.

Соглашение о расторжении договора на закупку совершается в тех же форме и способом, которые применялись при заключении договора на закупку.

46. При закупке товаров (работ, услуг) за счет денежных средств, поступающих на специальный счет государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов», закупающая организация должна обеспечивать приоритетность оплаты по факту поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг).

Оплата товаров (работ, услуг) за счет денежных средств, поступающих на специальный счет государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов», в том числе предварительная оплата (перечисление аванса), производится на условиях и в размерах, установленных бюджетным законодательством для оплаты соответствующих расходов за счет бюджетных средств.

47. Закупающая организация (организатор) формирует в виде электронных и (или) иных документов дело по процедурам закупок и хранит его в течение трех лет со дня заключения договора на закупку, признания процедуры закупки несостоявшейся или ее отмены.

Операторы информационной системы «Тендеры», электронных торговых площадок обеспечивают хранение в течение пяти лет (открытый доступ – в течение трех лет):

документов, размещенных по проводимым на них процедурам закупок, если иное не установлено настоящим Положением;

документов по процедурам закупок, проведенным до вступления в силу постановления, утвердившего настоящее Положение, а также по процедурам закупок, которые завершаются в соответствии с законодательством, действовавшим до вступления в силу этого постановления.

Приложение 1
к Положению о порядке
осуществления закупок
товаров (работ, услуг) за счет
собственных средств

ПЕРЕЧЕНЬ

товаров, допуск к закупкам которых подлежит согласованию

Код общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности»	Наименование товара
20.11.11.250	аргон газообразный или жидкий
20.11.11.600	азот
20.11.11.700	кислород
22.21.4	плиты, листы, пленка, фольга и полосы из пластмасс прочие
24.31.10.300	прутки и стержни холоднотянутые из железа или нелегированной стали прочие, содержащие по массе менее 0,25 процента углерода, прямоугольного поперечного сечения (кроме прутков и стержней из автоматной стали)
25.73.4	части сменные для станков или для ручных инструментов, оснащенных или не оснащенных механическим приводом
25.73.50.100	опоки для литья металлов; литейные поддоны; литейные модели
25.93.11	проволока скрученная, тросы, канаты, плетеные шнуры и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции
26.51.70.900	приборы и аппаратура для автоматического регулирования и управления, не включенные в другие группировки
27.11.4	трансформаторы электрические

27.12.3	щиты распределительные
27.32.1	провода и кабели электронные и электрические прочие
28.14.1	краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, корпусов котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей
28.22.14 (кроме 28.22.14.200, 28.22.14.350, 28.22.14.400, 28.22.14.500)	деррик-краны; подъемные краны; подвижные подъемные фермы, стоечные транспортеры и автомобили-мастерские с подъемным краном
28.22.15	автопогрузчики с вилочным захватом, прочие погрузчики; тягачи, используемые на перронах железнодорожных станций
28.22.16	лифты, скиповые подъемники, эскалаторы и движущиеся пешеходные дорожки
28.23.24	части и принадлежности пишущих и вычислительных машин (калькуляторов) подкатегорий 28.23.11–28.23.13
28.25.13	оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы (кроме бытового оборудования)
28.30	машины для сельского и лесного хозяйства (кроме 28.30.93.800 – части машин для сельского и лесного хозяйства, прочих, не включенных в другие группировки (подкатегория 28.30.86)
28.41	станки для обработки металлов
28.49.22.500	приспособления для закрепления деталей на токарных станках
28.92.2	машины и механизмы прочие для перемещения, планировки, профилирования, разработки, трамбования, уплотнения, выемки или бурения грунта, полезных ископаемых или руд (включая бульдозеры, одноковшовые экскаваторы и дорожные катки) самоходные (кроме 28.92.26.100)
28.92.3	машины прочие для выемки, трамбования или уплотнения грунта, машины для общественных работ, строительства и аналогичных работ; снегоочистители
28.92.5	тракторы гусеничные
28.96.10.100	машины инжекционно-литьевые для обработки резины или пластмасс для производства изделий из этих материалов
29.10.2	автомобили легковые пассажирские
29.10.3	автомобили (автобусы) для перевозки не менее 10 человек
29.10.4	автомобили грузовые
29.10.5	автомобили специального назначения
29.20.23	прицепы и полуприцепы прочие (для перевозки грузов)
32.50.30.500	мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная

Приложение 2
к Положению о порядке
осуществления закупок
товаров (работ, услуг) за счет
собственных средств

ПЕРЕЧЕНЬ

**товаров иностранного происхождения, в отношении которых устанавливается
условие их допуска к участию в процедурах закупок**

Код общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности»	Наименование товара
10.41 (кроме 10.41.41.300, 10.41.41.500)	масла и жиры животные и растительные
10.42	маргарины и аналогичные пищевые жиры
10.72	сухари и печенье; мучные кондитерские изделия и пирожные длительного хранения
10.81	сахар
10.82	какао, шоколад и кондитерские изделия из сахара
10.86	продукты гомогенизированные и диетические
13.10	пряжа и нити текстильные
13.20	ткани
13.9	изделия текстильные прочие
14.1	одежда, кроме меховой одежды
14.20	изделия меховые
14.31	изделия чулочные трикотажные машинного или ручного вязания
14.39	изделия прочие трикотажные машинного или ручного вязания
15.11	кожа дубленая и выделанная; шкурки меховые выделанные и окрашенные
15.12	чемоданы, саквояжи и аналогичные изделия; шорно-седельные изделия и упряжь
15.20	обувь
16.21	плиты фанерные и панели из древесины
16.23	конструкции деревянные строительные и изделия столярные
17.12.11	бумага газетная в рулонах или листах
17.12.34	бумага для гофрирования регенерированная (изготовленная из макулатуры) и прочая
17.21.11	бумага и картон гофрированные в рулонах или листах
17.21.12	мешки и пакеты бумажные
17.21.13	коробки, ящики и контейнеры из гофрированных бумаги или картона
17.22	изделия бумажные хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения и туалетные принадлежности
20.11	газы промышленные
20.30	краски, лаки и аналогичные покрытия, полиграфические краски и мастики
20.41	мыло и средства моющие, чистящие и полирующие
21.20	препараты фармацевтические

22.11	шины и камеры резиновые, новые и восстановленные
22.21	плиты, листы, трубы и профили пластмассовые
22.22	изделия упаковочные из пластмасс
22.23	изделия строительные из пластмасс
23.19	изделия из стекла прочие, включая технические стеклянные изделия
23.69	изделия из гипса, бетона или цемента прочие
25.11	металлоконструкции и их части
25.72	замки и петли
25.73	инструмент
25.99 (кроме 25.99.29.520, 25.99.29.550)	металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
26.11	компоненты электронные
26.20	машины вычислительные электронные и периферийные устройства
26.30	оборудование коммуникационное
26.40	аппаратура электронная бытовая
26.51.82	части и принадлежности аппаратуры, приборов и инструментов подкатегорий 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, категорий 26.51.4 и 26.51.5; части микротомов; части, не включенные в другие группировки
26.52	часы всех видов
26.60	оборудование рентгеновское, электромедицинское и электротерапевтическое
26.70	приборы оптические и фотооборудование
27.11	электродвигатели, генераторы и трансформаторы
27.12	аппаратура электрическая распределения и управления
27.32	провода и кабели электронные и электрические прочие
27.33	приспособления для электропроводки
27.40	оборудование электрическое осветительное
27.51	приборы бытовые электрические
27.52 (кроме 27.52.13)	приборы бытовые неэлектрические
27.90	оборудование электрическое прочее
28.15 (кроме 28.15.21, 28.15.32)	подшипники, зубчатые передачи, элементы зубчатых передач и приводов
28.21.11.500	устройства горелочные для распыленного твердого или газообразного топлива, включая комбинированные виды топлива
28.22	оборудование подъемно-транспортное
28.30	машины для сельского и лесного хозяйства
28.41	станки для обработки металлов
28.49.11.700	станки прочие для обработки камня, керамики, бетона или аналогичных минеральных материалов или для холодной обработки стекла
28.49.22.500	приспособления для закрепления деталей на токарных станках
28.92	машины для добычи полезных ископаемых и строительства
28.93	оборудование для обработки пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий
28.96	оборудование для переработки пластмасс или резины
28.99	машины и оборудование специального назначения прочие, не включенные в другие группировки, и их части

29.10	автомобили
29.20	кузова автомобильные, прицепы и полуприцепы
29.32	части и принадлежности для автомобилей прочие
30.91	мотоциклы и средства транспортные прочие
31.0	мебель
32.50	инструменты и приспособления медицинские и стоматологические
32.99	изделия промышленные прочие, не включенные в другие группировки

Приложение 3
к Положению о порядке
осуществления закупок
товаров (работ, услуг) за счет
собственных средств

МИНИМАЛЬНАЯ ДОЛЯ

закупок белорусских товаров, определенная в процентном отношении к объему закупок товаров соответствующего вида, осуществленных закупающей организацией в отчетном году

Код общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности»	Наименование товара	Размер минимальной доли закупок белорусских товаров, процентов
10.39.25.940	наполнители и начинки фруктовые (кроме используемых для производства детского питания)	70
10.42.10.331	маргарины твердые	75
10.42.10.351	спреды растительно-сливочные	75
10.42.10.352	спреды растительно-жировые	75
10.42.10.510	жиры специального назначения, в том числе кулинарные, кондитерские и хлебопекарные	25
10.42.10.540	заменители молочного жира	75
10.62.13.400	патока крахмальная	75
10.81.12.300	сахар белый свекловичный в твердом состоянии без ароматических и красящих добавок	95
13.20.46	ткани (в том числе узкие ткани) из стекловолокна	95
13.92.11	одеяла и пледы дорожные (кроме электрических одеял)	90
13.92.12	белье постельное	90
13.92.13	белье столовое	90
13.92.14	белье туалетное и кухонное	90
13.92.15	занавеси (включая драпировки) и шторы для интерьеров, занавеси и подзоры для кроватей	90
13.92.16.400	покрывала постельные (кроме пуховых стеганых одеял)	90
Из 13.92.21.700	мешки полипропиленовые коробчатого типа	70
Из 13.92.21.700	контейнеры мягкие среднетоннажные из полипропиленовой ткани	80
Из 13.92.29, из 13.95.10.200	средства защиты органов дыхания, предназначенные для индивидуального применения (маски, полумаски, повязки), фильтры для масок	90

13.93.1	ковры и ковровые изделия	90
14.12.1, 14.12.2, 14.12.30, из 14.13.21, из 14.13.22, из 14.13.23, из 14.13.24, из 14.13.31, из 14.13.32, из 14.13.33, из 14.13.34, из 14.13.35, из 14.14.1, из 14.14.23, из 14.19.12, из 14.19.22, из 14.19.32, из 14.39.10	одежда рабочая (производственная или профессиональная) и иная одежда, приобретаемая в качестве специальной одежды, форменной (ведомственной) одежды, униформы	90
Из 14.13.22, из 14.13.23, из 14.13.24, из 14.13.32, из 14.13.33, из 14.13.34, из 14.13.35, из 14.14.12, из 14.14.14, из 14.19.13, из 14.19.22, из 14.19.32, из 14.19.42, из 14.19.43, из 14.39.10, из 32.99.11	одежда защитная огнестойкая	90
15.20.31.500	обувь с защитным металлическим подноском, с верхом из натуральной или композиционной кожи и подошвой из резины, полимерных материалов или натуральной или композиционной кожи	90
Из 15.20.32.950	обувь производственная, с верхом из натуральной или композиционной кожи	90
16.21.12	фанера клееная, фанерованные панели и аналогичные слоистые материалы из прочей древесины	90
16.21.13	плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины и прочих одревесневших материалов	90
16.21.14	плиты древесноволокнистые из древесины и прочих одревесневших материалов	90
16.22.10	панели или плиты паркетные собранные	90
16.23.11	окна, двери, их коробки и пороги деревянные	90
16.23.19.100	плиты столярные	90
16.24.13.200	ящики, коробки, упаковочные клетки и корзины и аналогичная деревянная тара и их части (кроме кабельных барабанов)	15
17.21.11	бумага и картон гофрированные в рулонах или листах	85
17.21.12	мешки и пакеты бумажные	45
17.21.13	коробки, ящики и контейнеры из гофрированных бумаги и картона	80
17.22.11	бумага туалетная, носовые платки, гигиенические или косметические салфетки и полотенца, скатерти и салфетки столовые из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон	45
Из 17.22.12.100, из 17.22.12.300	пеленки и подгузники для взрослых	90
17.23.12.500	открытки-письма почтовые, открытки почтовые простые из бумаги или картона	10
17.23.13 (кроме 17.23.13.150, ежедневников из бумаги и картона из 17.23.13.170, 17.23.13.310, 17.23.13.320, 17.23.13.390, 17.23.13.500)	журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона	15
17.23.13.150	книжки записные, блокноты для писем и памятных записок из бумаги и картона	50

Из 17.23.13.170	ежедневники из бумаги и картона	50
17.23.13.310	тетради школьные	85
17.23.13.320	тетради общие	85
17.23.13.390	тетради прочие	30
17.23.13.500	переплеты съемные (кроме обложек для книг), папки и скоросшиватели из бумаги или картона	20
Из 17.23.14.900	листовая бумага	10
18.12.19.890	материалы печатные прочие, не включенные в другие группировки	15
19.20.29	масла нефтяные смазочные; тяжелые нефтяные дистилляты, не включенные в другие группировки	80
20.11.11.250	аргон газообразный или жидкий	90
20.11.11.600	азот	90
20.11.11.700	кислород	90
Из 20.30.22	герметик, мастики для использования в строительстве	70
Из 20.41.31	мыло хозяйственное	70
20.41.32.500	средства моющие и чистящие, содержащие или нет мыло, расфасованные для розничной торговли (кроме используемых в качестве мыла и поверхностно-активных средств)	90
20.41.32.700 (кроме 20.41.32.720 и 20.41.32.740)	средства моющие и чистящие, содержащие или нет мыло, не расфасованные для розничной торговли (кроме используемых в качестве мыла и поверхностно-активных средств)	90
20.41.44.000	пасты и порошки чистящие, прочие чистящие средства	90
20.42.19.300	органические поверхностно-активные вещества и средства для мытья кожи тела, содержащие или нет мыло, расфасованные для розничной торговли	90
Из 20.52.10.800	клей для производства обуви	70
20.59.41	материалы смазочные	30
20.59.60.830	желатин и его производные пищевых сортов	90
Из 22.19.30.700	рукав соединительный для бытовых газовых приборов ШКЯМ 302645.005 (резино-тканевый)	50
Из 22.19.30.700	шланг для подачи хозяйственно-питьевой воды ШКЯМ 302645.007А (резино-тканевый)	50
22.19.60.550	перчатки из вулканизированной резины хозяйственные	90
22.19.60.590	перчатки из вулканизированной резины, кроме хирургических и хозяйственных	90
Из 22.21.30.110	пленки полиэтиленовые растягивающиеся (стретч-пленки)	90
Из 22.21.30.110	пленка полиэтиленовая	70
22.21.21.530	трубы, трубки и шланги из полимеров этилена жесткие	50
22.21.21.770	трубы, трубки, рукава и шланги жесткие из прочих пластмасс, не армированные волокном	50
22.21.29.500	трубы, трубки и шланги из пластмасс прочие, не включенные в другие группировки	50
22.22.13	коробки, ящики, корзины, решетчатая тара и аналогичные изделия из пластмасс	70
22.22.19.924	контейнеры из пластмасс для перевозки отходов и отходов	80
22.22.19.929	контейнеры из пластмасс прочие, не включенные в другие группировки	80

Из 22.23.14.570, из 25.12.10.330	двери металлические с утеплителем для холодильных и морозильных камер, пластиковые и из гибкого ПВХ для разделения рабочих зон	65
22.29.23	предметы домашнего обихода столовые, кухонные, туалетные и прочие из пластмасс	60
23.14.11.500	пряжа и прочие рубленые пряжи из стекловолокна (кроме нитей из стекловолокна длиной не менее 3 мм и не более 50 мм)	95
23.14.12.100	маты из стекловолокна, включая стекловату	95
23.14.12.500	полотна тонкие нетканые прочие, войлок, матрасы, картон из стекловолокна	95
23.14.12.990	изделия из стекловолокна прочие, не включенные в другие группировки	95
23.31.10.530	плиты для мощения и плитки облицовочные для печей, полов и стен из каменной керамики, включая керамогранит, неглазурованные	70
23.31.10.570	плиты для мощения и плитки облицовочные для печей, полов и стен из фаянса или тонкой керамики неглазурованные	70
23.31.10.730	плиты для мощения и плитки облицовочные для печей, полов и стен с площадью лицевой поверхности более 90 кв. см из каменной керамики, включая керамогранит, глазурованные	70
23.31.10.750	плиты для мощения и плитки облицовочные для печей, полов и стен с площадью лицевой поверхности более 90 кв. см из фаянса или тонкой керамики глазурованные	70
23.41.11	посуда столовая и кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из фарфора	90
23.51.12.300	портландцемент, кроме белого	90
23.52.10.300	известь негашеная и гашеная	90
24.10.61	прутки и стержни в свободно смотанных бухтах горячекатаные из нелегированной стали	90
24.10.62	прутки и стержни прочие (не в бухтах) кованные, горячекатаные, горячекатаные или экструдированные без дальнейшей обработки, включая скрученные после прокатки, из нелегированной стали	90
24.10.65	прутки и стержни в свободно смотанных бухтах горячекатаные из прочих легированных сталей	90
24.10.66	прутки и стержни прочие (не в бухтах) кованные, горячекатаные, горячекатаные или экструдированные без дальнейшей обработки, включая скрученные после прокатки, из прочих легированных сталей	90
24.10.74.200	профили сварные; уголки, фасонные и специальные профили холоднодеформированные из черных металлов	50
24.20.11.500	трубы для нефте- и газопроводов бесшовные из прочих видов стали (кроме нержавеющей)	90
24.20.13.700	трубы и трубки прочие круглого сечения, окончательно обработанные в горячем состоянии, бесшовные из прочих видов стали (кроме нержавеющей)	90
24.20.33.700	трубы и трубки прочие, подвергнутые горячей или холодной деформации, сварные круглого сечения с наружным диаметром не более 406,4 мм из прочих видов стали (кроме нержавеющей)	50
24.20.34.300	трубы и трубки, подвергнутые горячей или холодной деформации, сварные квадратного или прямоугольного сечения с наружным диаметром не более 406,4 мм и толщиной стенок не более 2 мм из прочих видов стали (кроме нержавеющей)	40

24.20.34.500	трубы и трубки, подвергнутые горячей или холодной деформации, сварные квадратного или прямоугольного сечения с наружным диаметром не более 406,4 мм и толщиной стенок более 2 мм из прочих видов стали (кроме нержавеющей)	40
24.20.34.700	трубы и трубки, подвергнутые горячей или холодной деформации, сварные прочего некруглого сечения (кроме квадратного или прямоугольного) с наружным диаметром не более 406,4 мм из прочих видов стали (кроме нержавеющей)	70
24.33.11.100	уголки, специальные и фасонные профили холоднодеформированные, полученные из плоского проката, без покрытия из легированной стали	70
24.34.11	проволока холоднотянутая из легированной стали	90
24.34.13.900	проволока холоднотянутая из прочей легированной стали	90
25.21.11.500	радиаторы центрального отопления без электрического нагрева и их части из стали	50
Из 25.11.23.510	ограждения дорожные удерживающие тросового типа	30
Из 25.11.23.650	стеллажи металлические сборные	6
Из 25.29.11.500	контейнеры для сбора макулатуры	25
25.73.4	части сменные для станков или для ручных инструментов, оснащенных или не оснащенных механическим приводом	50
25.73.60.900	пластины, стержни, наконечники и аналогичные части инструментов, не смонтированные на них, из металлокерамики	15
25.93.12	проволока колючая из черных металлов; проволока скрученная, тросы, плетеные шнуры и аналогичные изделия из меди или алюминия без электрической изоляции	90
Из 25.99.12.400	шкафы почтовые для временного хранения и обмена почтовых отправлений	15
25.99.12.700	устройства ручные механические массой не более 10 кг для приготовления пищи и напитков	70
Из 25.99.29.830	шланг гибкий гофрированный для бытовых газовых приборов ШКЯМ 620.00.000 (нержавеющая сталь)	50
26.11.30.100	схемы электронные интегральные: процессоры и контроллеры, объединенные или нет с запоминающими устройствами, преобразователями, логическими схемами, усилителями, синхронизаторами или другими схемами	90
26.20.11.000	машины вычислительные цифровые портативные массой не более 10 кг (лэптопы, ноутбуки, органайзеры и т.п.)	90
26.20.13	машины вычислительные цифровые, содержащие в одном корпусе по крайней мере центральный процессор и устройство ввода-вывода, комбинированные или размещенные в отдельных блоках	90
26.20.14	машины вычислительные цифровые, представленные в виде систем	70
26.20.16.500	клавиатуры для ввода символьной информации и управления	40
26.20.17.000	мониторы и проекторы, используемые только в системах для автоматизированной обработки данных	90
Из 26.20.30.900, из 28.23.23.930	терминалы ввода персональных идентификационных номеров	6
Из 26.30.12.000	цифровые телевизионные и радиопередатчики	50
Из 26.30.12.000	устройства сложения сигналов	70
Из 26.30.23, из 26.30.30	линейное и абонентское терминальное оборудование; регенератор цифровых сигналов ADSL/ADSL2Plus; устройства абонентские интегрированного доступа	95

Из 26.30.23.210	системы спектрального уплотнения WDM	7
Из 26.30.23.300	аппараты телефонные	30
26.30.23.700	аппаратура приемная для радиотелефонной или радиотелеграфной связи и аппаратура для передачи или приема голосовых сообщений, изображений и прочих данных, включая аппаратуру проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), прочая, не включенная в другие группировки	40
Из 26.30.30, из 26.30.40.800	шкафы оптические	15
Из 26.30.30, из 26.30.40.800, из 27.12.31.700, из 27.12.40.300	шкафы сплиттерные оптические	5
26.30.40	антенны и антенные отражатели всех типов и их части; части радио- и телевизионной передающей аппаратуры; части телевизионных камер	50
Из 26.30.40.800, из 27.12.31.700, из 27.12.40.300	кроссы оптические; шкафы телекоммуникационные настенные; шкафы уличные антивандальные	8
26.40.12.900	радиоприемники широкополосные прочие, включая радиоприемники для автомобилей	70
Из 26.40.20.200	приставки IPTV	70
26.40.20.912	приемники телевизионные цветного изображения жидкокристаллические	70
26.40.34.600	видеомониторы цветного изображения с жидкокристаллическим, плазменным и прочим экраном без тюнера (кроме видеомониторов с электронно-лучевой трубкой)	80
26.51.4	приборы для измерения электрических величин и для измерения ионизирующих излучений	50
26.51.5	приборы для измерения и контроля прочих физических величин	50
Из 26.51.66.700	считыватели универсальные	95
26.51.82	части и принадлежности аппаратуры, приборов и инструментов подкатегорий 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, категорий 26.51.4 и 26.51.5; части микротомов; части, не включенные в другие группировки	40
26.70.22.790	микроскопы оптические сложные прочие	95
26.70.23.990	устройства, приборы и аппараты оптические прочие, не включенные в другие группировки	95
27.11.22, 27.11.23, 27.11.24, 27.11.25	электродвигатели	70
Из 27.11.41	трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью не более 6300 кВ·А	90
27.11.42.200	трансформаторы измерительные, включая трансформаторы для измерения напряжения, мощностью не более 1 кВ·А	90
27.11.42.400	трансформаторы прочие, не включенные в другие группировки, мощностью не более 1 кВ·А	90
27.11.42.650	трансформаторы прочие, не включенные в другие группировки, мощностью более 1 кВ·А, но не более 16 кВ·А	90
Из 27.11.43	трансформаторы, не включенные в другие группировки, мощностью не более 3200 кВ·А	90
Из 27.11.50	зарядные станции	80
Из 27.11.50.150	сопротивления балластные для газоразрядных ламп или трубок (кроме катушек индуктивности)	90

27.11.50.800	катушки индуктивности и дроссели, не включенные в другие группировки (кроме отклоняющихся катушек для катодно-лучевых трубок, для газоразрядных ламп и трубок)	90
27.12.10.200	выключатели автоматические с номинальным напряжением более 1000 В	80
27.12.10.300	разъединители и прерыватели с номинальным напряжением более 1000 В	80
27.12.23.300	аппаратура для защиты электрических цепей, не включенная в другие группировки, с номинальным напряжением не более 1 кВ и силой тока не более 16 А	90
27.12.31.720	устройства комплектные, оборудованные аппаратурой для приема, преобразования и(или) распределения электроэнергии с номинальным напряжением не более 1000 В	90
27.12.31.750	щиты приборные и монтажные панели с номинальным напряжением не более 1000 В	90
27.12.32	щиты распределительные и прочие панели, оборудованные аппаратурой для отключения, переключения или защиты электрических цепей, с номинальным напряжением более 1000 В	90
27.12.40	части электрической аппаратуры распределения и управления	40
27.31.11.300	кабели связи оптические	70
27.32	провода и кабели электронные и электрические прочие	90
Из 27.33.11.100	выключатели с номинальным напряжением не более 1000 В для силовых цепей, не включенные в другие группировки (переключатели кнопочные)	70
Из 27.33.11.200	выключатели с номинальным напряжением не более 1000 В для цепей управления и вспомогательных цепей, не включенные в другие группировки (переключатели кнопочные)	70
Из 27.33.13.800	коробки этажные распределительные оптические	10
Из 27.33.13.800	розетки абонентские оптические	15
27.40	оборудование электрическое осветительное	90
27.51.11	холодильники и морозильники бытовые	90
27.51.13.300	машины стиральные полностью автоматические вместимостью не более 10 кг сухого белья	90
27.51.15.800	шкафы и колпаки, вытяжные или рециркуляционные с максимальным горизонтальным размером не более 120 см бытовые	90
27.51.24.900	приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки	50
27.51.26.550	электроконвекторы	90
27.51.26.900	электрообогреватели помещений и почвы прочие	50
27.51.28.100	электроплиты (имеющие по крайней мере духовой шкаф и панель с электронагревательными элементами), включая комбинированные газозлектрические приборы	90
27.51.28.330	панели с электронагревательными элементами бытовые встроенные	90
27.51.28.350	электроплитки, варочные электродотлы и панели с электронагревательными элементами бытовые прочие невстроенные	70
27.51.28.700	печи встраиваемые электрические бытовые	90

27.52.11.130	приборы для приготовления и подогрева пищи из черных металлов бытовые неэлектрические на газовом топливе или на газовом и других видах топлива с духовкой, включая отдельные духовки	90
27.90.13.900	изделия из графита и других видов углерода для электротехнических целей (кроме угольных электродов и щеток)	70
27.90.20.500	панели индикаторные на основе светоизлучающих диодов	80
Из 28.12.11	гидроцилиндры (цилиндры)	95
Из 28.12.12.350	гидромоторы для сельскохозяйственной, дорожно-строительной, коммунальной, лесной и прочей техники	70
Из 28.12.12.370	насосы-дозаторы рулевого управления	95
Из 28.12.12.370	гидрораспределители к сельскохозяйственной, дорожно-строительной, лесной технике	70
Из 28.12.14	клапаны гидравлические для сельскохозяйственной, дорожно-строительной, коммунальной, лесной и прочей техники, а также технологического оборудования	80
Из 28.12.16	гидростатические трансмиссии для сельскохозяйственной, дорожно-строительной, коммунальной, лесной и прочей техники	70
Из 28.12.20	гидроблоки для сельскохозяйственной, дорожно-строительной, коммунальной, лесной и прочей техники, а также технологического оборудования	80
Из 28.13.13	гидронасосы для сельскохозяйственной, дорожно-строительной, коммунальной, лесной и прочей техники	70
Из 28.14.11	гидроклапаны редукционные, регулирующие, обратные, промывочные и предохранительные, гидравлические педали для сельскохозяйственной, дорожно-строительной, коммунальной, лесной и прочей техники, а также технологического оборудования	80
Из 28.14.13	гидрораспределители, гидроклапаны управления процессом, запорные клапаны, шаровые и прочие клапаны для сельскохозяйственной, дорожно-строительной, коммунальной, лесной и прочей техники, а также технологического оборудования	80
28.15.1	подшипники шариковые или роликовые	50
28.15.2	подшипники прочие, зубчатые колеса, зубчатые передачи, элементы зубчатых передач и приводов	50
28.15.3	части подшипников, зубчатых передач и элементов приводов	50
28.21.11.500	устройства горелочные для распыленного твердого или газообразного топлива, включая комбинированные виды топлива	80
28.22.14	деррик-краны; подъемные краны; подвижные подъемные фермы, стоечные транспортеры и автомобили-мастерские с подъемным краном	70
Из 28.22.16	лифты	90
Из 28.22.18.500	погрузчики – транспортировщики рулонов	90
28.22.19.500	части лифтов, скиповых подъемников и эскалаторов, комплекты оборудования для модернизации	90
28.23.13.500	аппараты кассовые	30
Из 28.23.13.700	устройства почтовые автоматизированные «Почтомат»	95
28.23.23.600	доски для письма и рисования, кроме грифельных	80

Из 28.23.23.900	терминалы платежно-справочные	20
Из 28.25.1	агрегаты холодильные многокомпрессорные; агрегаты холодильные многокомпрессорно-конденсаторные	50
Из 28.25.1	чиллеры (установки охлаждения жидкостей)	30
28.25.12.500	установки для кондиционирования воздуха со встроенной холодильной установкой	60
28.25.12.700	установки для кондиционирования воздуха без встроенной холодильной установки	65
28.25.13.330	витрины и прилавки холодильные с холодильным агрегатом или испарителем для хранения замороженных пищевых продуктов	50
28.25.13.350	витрины и прилавки холодильные с холодильным агрегатом или испарителем прочие (кроме для хранения замороженных пищевых продуктов)	50
28.25.13.900	оборудование холодильное или морозильное прочее, не включенное в другие группировки	90
Из 28.25.14	части бытовых электроприборов (фильтры угольные кассетные)	70
Из 28.29.12.700	фильтры для сельскохозяйственной, дорожно-строительной, коммунальной, лесной и прочей техники, а также технологического оборудования	95
28.3	машины для сельского и лесного хозяйства	50
28.49.11.700	станки прочие для обработки камня, керамики, бетона или аналогичных минеральных материалов или для холодной обработки стекла	40
28.49.2 (кроме 28.49.22.500)	приспособления для крепления инструмента, держатели обрабатываемых деталей и прочие приспособления, и оснастка для станков	50
28.49.22.500	приспособления для закрепления деталей на токарных станках	70
28.92.2	машины и механизмы прочие для перемещения, планировки, профилирования, разработки, трамбования, уплотнения, выемки или бурения грунта, полезных ископаемых или руд (включая бульдозеры, одноковшовые экскаваторы и дорожные катки) самоходные	90
28.92.3	машины прочие для выемки, трамбования или уплотнения грунта, машины для общественных работ, строительства и аналогичных работ; снегоочистители	90
29.10.3	автомобили (автобусы) для перевозки не менее 10 человек	90
29.10.4	автомобили грузовые	90
29.10.5	автомобили специального назначения	90
29.20.23	прицепы и полуприцепы прочие (для перевозки грузов)	90
29.31.10	комплекты проводов для свечей зажигания и прочие комплекты проводов, применяемые в автомобилях, летательных аппаратах или судах	90
29.32.20.900	части и принадлежности кузовов, включая кабины, прочие, не включенные в другие группировки	70
Из 29.32.30	распределитель гидроусилителя, датчик блокировки, гидроусилители для сельскохозяйственной, дорожно- строительной, коммунальной, лесной и прочей техники	95
Из 30.20.2	трамвайные вагоны	90
31.00.12	мебель для сидения с деревянным каркасом	90
31.00.13.500	мебель для сидения из пластмассы, используемая на открытом воздухе, садовая и кемпинговая	70

31.01.12	мебель для общественных помещений деревянная	90
31.02.10	мебель кухонная	90
31.03.12	матрасы (кроме матрасных основ)	90
31.09.12	мебель деревянная для спален, столовых и жилых комнат	90
31.09.13	мебель деревянная прочая, не включенная в другие группировки	90
32.50.13.110	шприцы с иглами или нет, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии	95
32.50.50.320	хирургические перчатки	90
32.50.50.390	изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки	50
32.99.59.100	аппараты дыхательные и газовые маски, в том числе противогазы (кроме терапевтической дыхательной аппаратуры и защитных масок без механических частей или сменных фильтров)	50

Приложение 4
к Положению о порядке
осуществления закупок
товаров (работ, услуг) за счет
собственных средств

ПЕРЕЧЕНЬ

случаев осуществления закупок с применением процедуры закупки из одного источника

1. Приобретение товаров (работ, услуг) между:
 - организациями, входящими в состав холдинга, государственного объединения, систему государственного органа;
 - организациями, входящими в состав государственного объединения, и унитарными предприятиями, дочерними хозяйственными обществами, созданными государственным объединением или организациями, входящими в состав государственного объединения;
 - республиканскими унитарными предприятиями и их дочерними унитарными предприятиями, коммунальными унитарными предприятиями и их дочерними унитарными предприятиями;
 - хозяйственными обществами, определенными в подпункте 2.1 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь «О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств», и их дочерними и зависимыми хозяйственными обществами и унитарными предприятиями;
 - государственным объединением и организациями, входящими в его состав, а также унитарными предприятиями, дочерними хозяйственными обществами, созданными организациями, входящими в состав государственного объединения;
 - организациями, входящими в состав государственного объединения, систему государственного органа, и организациями, входящими в состав холдинга, управляющая компания которого входит в состав этого государственного объединения, систему государственного органа;
 - организациями, входящими в состав государственного объединения, и хозяйственными обществами, акции которых находятся в управлении этого государственного объединения либо государственного органа, в подчинении которого находится государственное объединение;
 - государственным объединением и созданными им унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, акции которых находятся в управлении этого государственного объединения либо государственного органа, в подчинении которого находится государственное объединение.

Приобретение товаров между указанными в части первой настоящего пункта субъектами может осуществляться с применением процедуры закупки из одного источника только в случае, когда поставщик таких товаров:

является их производителем;

приобрел их:

в результате проведения конкурентных процедур закупок, в том числе на биржевых торгах;

по договору, заключенному с производителями сырья (материалов), которое в дальнейшем используется для обеспечения выпуска готовой продукции;

по договору, заключенному с производителем товара и наделяющему этого поставщика статусом своего официального торгового представителя в соответствии с требованиями Положения о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, по перечню товаров, определенному государственным органом, в систему которого входит такой поставщик.

2. Приобретение товаров собственного производства у их производителя либо у управляющей компании холдинга, в состав которого входит производитель. Для целей настоящего пункта документами, подтверждающими собственное производство, являются документы, указанные в абзацах втором и четвертом части второй пункта 15 Положения о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств.

3. Приобретение товаров (работ, услуг) вследствие возникновения срочной потребности в закупке, когда применение конкурентных процедур закупок невозможно в связи с отсутствием необходимого времени для их проведения.

4. Возникновение у закупающей организации, осуществившей закупку у определенного поставщика (подрядчика, исполнителя), потребности в дополнительном количестве закупленных товаров (работ, услуг). При этом количество дополнительно закупаемых товаров (работ, услуг) не может превышать 20 процентов количества товаров (работ, услуг), предусмотренного договором на закупку. Цена единицы дополнительно поставляемого товара (работы, услуги) должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на закупку на предусмотренное в договоре на закупку количество такого товара (объем работы, услуги).

5. Признание несостоявшейся конкурентной процедуры закупки, части (лота) предмета закупки, части объема (количества) предмета закупки либо его части (лота).

6. Приобретение продуктов растениеводства из стабилизационных фондов (запасов) продовольственных товаров у лиц, осуществляющих хранение стабилизационных фондов (запасов) продовольственных товаров и реализацию данных продуктов.

7. Приобретение специфических товаров (работ, услуг)*.

* В значении, определенном в абзаце четырнадцатом статьи 1 Закона Республики Беларусь от 11 мая 2016 г. № 363-З «Об экспортном контроле».

8. Закупки конкретных товаров (работ, услуг) у конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного решением Президента Республики Беларусь или Совета Министров Республики Беларусь.

9. Закупки товаров (работ, услуг) на сумму более 100, но не более 1000 базовых величин по одной сделке на дату принятия организацией решения о проведении закупки, за исключением закупок аудиторских услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности. При этом годовой объем закупок, которые закупающая организация за календарный год вправе осуществить на основании настоящего пункта, за исключением закупок при строительстве, не должен превышать 5000 базовых величин.

10. Закупки товаров (работ, услуг), не имеющих аналогов и поставляемых (выполняемых, оказываемых) единственным юридическим или физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем.

11. Закупки всех марок и сортов автомобильного бензина, дизельного, реактивного топлива, печного бытового топлива, осветительного керосина, топочного мазута, газа сжиженного бытового и автомобильного, нефтебитума, апатитового концентрата и фосфоритов, электрической энергии, древесного и торфяного топлива.

12. Закупки товаров (работ, услуг) в рамках осуществления творческой деятельности в сфере культуры, в том числе услуг по организации и проведению культурных мероприятий.

13. Закупки входных билетов на право посещения природных заповедников, национальных парков, ботанических садов, парков культуры и отдыха, городских садов, зоопарков, зоосадов, музеев-заповедников, музеев, организаций кинематографии, театров, цирков, филармоний, картинных, художественных галерей и галерей искусств, выставочных залов, панорам, культурных мероприятий (культурно-зрелищные мероприятия, включая спектакли, концерты, представления, кинематографические мероприятия, фестивали, конкурсы, выставки, смотры, мастер-классы, конференции, пленэры, семинары, форумы, акции, иное), спортивных и спортивно-массовых мероприятий.

14. Закупки образовательных услуг.

15. Закупки хлопкового и льняного волокна, пряжи хлопчатобумажной, шерсти и кожевенного сырья.

16. Закупки товаров (работ, услуг) собственного производства у учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, лечебно-трудовых профилакториев, лечебно-производственных (трудовых) мастерских, а также у организаций, созданных общественными объединениями инвалидов (в случае непривлечения соисполнителей, за исключением соисполнителей из числа организаций, указанных в настоящем пункте), в которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов от списочной численности работников, государственного производственно-торгового объединения «Белхудожпромислы» и входящих в его состав организаций, Национального центра законодательства и правовой информации Республики Беларусь и входящих в его систему филиалов – региональных центров правовой информации.

Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, государственное производственно-торговое объединение «Белхудожпромислы», общественные объединения инвалидов обеспечивают закупающие организации по их обращениям информацией о товарах (работах, услугах), производимых организациями, находящимися в их подчинении (входящими в их состав).

17. Закупки товаров для вручения призов, за исключением сувенирной продукции, предназначенной для выдачи в качестве подарков.

18. Закупки товаров для проведения испытаний в целях определения возможности их использования в процессе собственного производства.

19. Закупки рекламных услуг и продукции.

20. Закупки услуг по проведению независимой оценки имущества и услуг по проведению обязательной экспертизы достоверности оценки.

21. Закупки работ (услуг) по организации участия в выставках (ярмарках).

22. Закупки товаров (работ, услуг) в рамках внутриотраслевой кооперации*.

* В значении, определенном в абзаце третьем части шестой пункта 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 июня 2004 г. № 714 «О мерах по развитию биржевой торговли на товарных биржах».

23. Закупки работ (услуг) по гарантийному сервисному обслуживанию продукции собственного производства закупающей организации либо под товарным знаком, знаком обслуживания производителя, являющегося закупающей организацией работ (услуг).

24. Закупки табачного сырья и вспомогательных материалов (ацетатный жгут, ацетатная фильтропалочка, алюминиевая фольга, сигаретная бумага, этикетки из картона) для производства табачных изделий, красителей и текстильно-вспомогательных веществ для производства товаров легкой промышленности.

25. Закупки товаров, произведенных в результате выполнения научных, научно-технических, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ в рамках государственных программ, научно-технических программ (в том числе Союзного государства), инновационных и инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на научную, научно-техническую и инновационную деятельность, и средств инновационных и внебюджетных централизованных инвестиционных фондов, а также бюджета Союзного государства.

Информация о таких товарах в течение трех месяцев после освоения в производстве размещается органами (организациями), выступившими заказчиками соответствующих работ, в открытом доступе в информационной системе «Тендеры».

26. Закупки виноматериалов шампанских и виноградных обработанных для производства шампанского и игристых вин.

27. Закупки товаров, произведенных в результате выполнения мероприятий по освоению производства продукции в рамках государственных и иных программ, формируемых и утверждаемых в установленном порядке.

Информация о таких товарах ежегодно размещается органами (организациями), внесшими проекты государственных программ в Совет Министров Республики Беларусь или утвердившими иные программы, в открытом доступе в информационной системе «Тендеры».

28. Закупки услуг (работ), связанных с экспортом удобрений минеральных или химических, лесоматериалов, целлюлозы, металлопродукции.

29. Закупки каучука натурального организациями, входящими в состав Белорусского государственного концерна по нефти и химии, у республиканских дочерних унитарных предприятий, созданных Белорусским государственным концерном по нефти и химии.

30. Закупки у общества с ограниченной ответственностью «Телевизионный рекламный альянс» его участниками услуг по совершению сделок с рекламодателями по размещению рекламы в телепрограммах таких участников.

31. Закупки работ (услуг), связанных с погрузкой и перевозкой вскрышных пород, выполняемых (оказываемых) открытым акционерным обществом «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» с использованием оборудования, машин и техники собственного производства на базе месторождения строительного камня «Ситницкое».

32. Закупки республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, за счет средств внебюджетных централизованных инвестиционных фондов работ в области технического нормирования и стандартизации, создания систем качества, обеспечения единства измерений, маркетинговых исследований, услуг по информационному обеспечению инвестиционной деятельности, включая проведение конференций, семинаров, у организаций, находящихся в их подчинении (входящих в состав).

33. Закупки сырья, материалов, комплектующих, используемых для изготовления товара (выполнения работ, оказания услуг) по заказу конкретного покупателя, у поставщиков, указанных таким покупателем.

34. Закупки лекарственных средств и лечебного питания у торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «БЕЛФАРМАЦИЯ», Брестского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация», Витебского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация», Гомельского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация», Гродненского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация», Могилевского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация», торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Минская Фармация».

35. Закупки медицинских изделий, запасных частей к ним у производственно-торгового республиканского унитарного предприятия «БЕЛМЕДТЕХНИКА» и его дочерних предприятий.

36. Закупки товаров (работ, услуг), связанных с ремонтом и техническим обслуживанием энергоблоков республиканского унитарного предприятия «Белорусская атомная электростанция», его научно-технической поддержкой.

37. Закупки услуг по сертификации продукции, выполнения работ, оказания услуг, систем управления (менеджмента), компетентности персонала в выполнении определенных работ, оказании определенных услуг.

38. Закупки услуг по обязательным медицинским осмотрам работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда или на работах, где в соответствии с актами законодательства есть необходимость в оценке состояния здоровья работающего на предмет его годности (негодности) к выполнению отдельных видов работ, а также внеочередным медицинским осмотрам при ухудшении состояния здоровья.

39. Закупки работ (услуг), связанных с перевозкой, погрузкой (выгрузкой) грузов в (из) суда (судов), выполняемых (оказываемых) республиканским транспортным унитарным предприятием «Белорусское речное пароходство».

40. Закупки работ (услуг), выполняемых открытым акционерным обществом «Пинский ордена Знак Почета судостроительно-судоремонтный завод», республиканским транспортным унитарным предприятием «Белорусское речное пароходство» в области судостроения, переоборудования (модернизации) и ремонта судов, а также работ по ремонту и изготовлению сложных крупногабаритных судовых узлов и деталей.

41. Закупки работ (услуг), производимых (оказываемых) организациями, входящими в состав холдинга «Геоинформационные системы управления», в части создания, внедрения комплексных систем безопасности, автоматизированных систем управления, в том числе систем управления воздушным и дорожным движением; разработки программного обеспечения; обеспечения информационной безопасности в информационных системах, системах управления производственными и (или) технологическими процессами, на объектах информатизации.

42. Закупки консультационных и юридических услуг по защите и представлению интересов государства либо закупающих организаций в международных коммерческих арбитражах и иностранных судебных органах.

43. Закупки заготовок карточек для эмиссии банковских платежных карточек платежных систем БЕЛКАРТ, UnionPay International.

44. Закупки соды кальцинированной (в том числе по договору комиссии) у республиканского производственно-торгового унитарного предприятия «Беларусьторг» Управления делами Президента Республики Беларусь, открытого акционерного общества «БЕЛХИМ».

45. Закупки оборудования, инструментов, сырья, тары (упаковки), материалов и комплектующих по перечню*, согласованному** государственным органом (государственной организацией) для организации, находящейся в его подчинении (входящей в его состав, систему, являющейся дочерней компанией холдинга), для собственного производства товаров (работ, услуг) такой организации.

* Перечень содержит указание на товарные позиции и (или) конкретные товары.

** При согласовании оценивается невозможность осуществления закупок в соответствии с настоящим Положением, в том числе на основании информации, представленной организацией, находящейся в подчинении (входящей в состав, систему, являющейся дочерней компанией холдинга).

46. Закупки услуг по перевозке грузов, транспортно-экспедиционных услуг, за исключением закупок услуг по перевозке грузов, транспортно-экспедиционных услуг организациями, осуществляющими транспортно-экспедиционную деятельность (экспедиторами), по согласованию с государственным органом (государственной

организацией) для организации, находящейся в его подчинении (входящей в его состав, систему, являющейся дочерней компанией холдинга).

47. Закупки товаров (работ, услуг) для производства и выпуска средств массовой информации, распространения продукции средств массовой информации юридическими лицами, на которые возложены функции редакции средства массовой информации.

48. Закупки товаров (работ, услуг), необходимых для ведения лесного хозяйства, между организациями, подчиненными Министерству лесного хозяйства.

49. Закупки товаров (работ, услуг), необходимых для ликвидации аварийных ситуаций либо их предотвращения, связанных с эксплуатацией транспортных средств, оборудования, зданий, сооружений.

50. Закупки услуг по авторскому надзору за строительством соответствующими авторами (разработчиками проектной документации).

51. Предоставление железнодорожного подвижного состава для перевозки грузов.

52. Приобретение работ (услуг) по внесению изменений в предпроектную (предынвестиционную), проектную документацию у ее разработчика.

53. Приобретение работ (услуг) генеральной подрядной организации на строительство жилых домов из конструкций панельного, крупнопанельного и объемно-блочного домостроения, осуществляющей строительство жилых домов из указанных конструкций собственного производства, если такое строительство обусловлено требованиями разработанной в установленном порядке градостроительной документации и в решении местных исполнительных и распорядительных органов об изъятии и предоставлении земельного участка.

54. Приобретение у генеральной подрядной организации подрядных работ (строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных) на последующие этапы работ при параллельном проектировании и строительстве объектов.

55. Приобретение проектов, рекомендованных для повторного применения, включенных в республиканский фонд проектной документации.

56. Приобретение работ (услуг) по привязке проекта, рекомендованного для повторного применения и включенного в республиканский фонд проектной документации, к месту размещения объекта у разработчика данного проекта.

57. Приобретение услуг, связанных с направлением учащихся, студентов, аспирантов для участия в творческих состязаниях (конкурсах, олимпиадах, фестивалях, играх), выставках, пленэрах, конференциях, форумах, мастер-классах, стажировках, выполнении учебных практических заданий, включая проезд к месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, а также приобретение товаров (работ, услуг), связанных с представительскими расходами.

58. Закупки имущественных прав на программное обеспечение (компьютерные программы), в том числе для целей их последующей реализации, а также работ и (или) услуг в отношении программного обеспечения (компьютерных программ).

59. Закупки научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, а также научной, научно-технической и инновационной продукции (опытных образцов), разработанной в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, за счет денежных средств, поступающих на специальный счет государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов».

60. Закупки товаров (работ, услуг) по утилизации, хранению и (или) захоронению отходов производства организаций, определенных государственными органами.

61. Закупки работ (услуг) по пошиву изделий текстильных готовых, изделий трикотажных и швейных или их отдельных элементов, в том числе из материалов заказчика.

62. Закупки лома и отходов черных металлов для собственного производства.

63. Приобретение продуктов питания, используемых при организации питания обучающихся в учреждениях образования, у потенциальных поставщиков, определяемых решениями облисполкомов и Минского горисполкома.

64. Приобретение станкостроительной продукции на внутреннем рынке у открытых акционерных обществ «Барановичский завод автоматических линий», «Барановичский завод станкопринадлежностей», «ВИСТАН», «Гомельский завод станков и узлов», «Гродненский завод токарных патронов «БелТАПАЗ», «Кузлитмаш», «МЗОР», «Минский завод автоматических линий имени П.М.Машерова», «Оршанский инструментальный завод», «Оршанский станкостроительный завод «Красный борец», «СтанкоГомель», «СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД имени С.М.КИРОВА», у закрытого акционерного общества «Атлант» (в части продукции филиала – Барановичский станкостроительный завод).

65. Закупки товаров (работ, услуг) в связи с проведением (участием в проведении) торжественных мероприятий, форумов, совещаний, официальных встреч, приемом делегаций, государственных и профессиональных праздников.

66. Закупки путевок для оздоровления детей работников в летних оздоровительных лагерях.

67. Закупки закупающими организациями, у которых услуги по оказанию ремонта техники и сервисного обслуживания являются основным видом деятельности, материалов и комплектующих, используемых для оказания таких услуг.

68. Закупки услуг в области лесного хозяйства (лесоводства и лесозаготовок) (код 02.40.10 общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности») за счет собственных средств между государственными лесохозяйственными учреждениями, подчиненными Министерству лесного хозяйства.